AGREEMENT GRANTING A SUB-LEASE FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF PRIVATE WORKS AND EQUIPMENT IN A SPECIFIC SECTION OF THE EHOALA PARC CONCESSION AREA	CONVENTION DE PERMISSION POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'OUVRAGES, ET OUTILLAGES PRIVES DANS UNE ZONE SPÉCIFIQUE DU PERIMETRE DU CONCESSION EHOALA PARC
Having regard to,	**Vu :**
Law no. 2003-025 of 5 September 2003 on the status of ports,	La loi n° 2003-025 du 5 septembre 2003 sur le statut des ports,
Decree no. 2004-699 of 13 July 2004 implementing the previous law,	Du décret n° 2004-699 du 13 juillet 2004 appliquant la loi précédente,
Decree no. 2006-262 of 11 April 2006 classifying the port of Ehoala as a non-autonomous port of national interest, delimiting its boundaries, approving the Convention on Global Concession of Management and Exploitation of the port of Ehoala, its specifications and its appendices, and authorising the Minister of Economy, Finance and Budget and the Minister of Public Works and Transport to sign the Letter of the State, the model of which is annexed to the specifications of the concession,	Du décret n° 2006-262 du 11 avril 2006 classifiant le port d'Ehoala comme port non autonome d'intérêt national, délimitant ses frontières, approuvant la Convention de Concession globale de gestion et d'exploitation du port d'Ehoala, son cahier des charges et ses annexes, et autorisant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, ainsi que le ministre des Travaux publics et des Transports à signer la lettre de l'État dont le modèle est annexé aux spécifications de la concession,
the Global Concession Agreement for the Management and Operation of the Port of Ehoala signed between the Maritime and River Harbour Agency ("**APMF**") and the company Port d'Ehoala SA on 24 March 2006,	La Convention de concession globale pour la gestion et l'exploitation du port d'Ehoala signée entre l'Autorité Portuaire Maritimes et Fluviale (l'« **APMF** ») et la société Port d'Ehoala SA le 24 mars 2006,
Order n°2708/2005 of 6 April 2005 approving the standard agreement applicable to permits for the construction and operation of private structures, buildings and equipment in Malagasy ports,	De l'arrêté n°2708/2005 du 6 avril 2005 approuvant la convention type applicable aux permis de construire et l'exploitation des travaux, bâtiments et équipements privés dans les ports malgaches,
Between:	**Entre :**
PORT D'EHOALA SA, a public limited company under Malagasy law with a share capital of USD 15,540,000, whose registered office is located at Immeuble Assist Lot n.35, 5th floor Ivandry, Antananarivo Madagascar, registered with the Antananarivo Trade and Companies Register under No. 2006B00941, represented by its Director Mr Andriantosa RABIAZA,	**PORT D'EHOALA SA,** société anonyme de droit malgache au capital social de 15 540 000 USD, dont le siège social est domicilié à : Immeuble Assist Lot n.35, 5e étage, Antananarivo Madagascar, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antananarivo sous le n°2006B00941, et représentée par son Directeur Monsieur Andriantosa RABIAZA
hereinafter referred to as the "**Concession Holder**"	ci-après dénommé le « **Concessionnaire** »
As party of the first part,	En tant que membre de la première partie,
And	**Et**
CROSSBOUNDARY ENERGY MADAGASCAR S.A., registration number **35103 11 2021 0 10290**, a company duly incorporated under the Laws of Madagascar, represented by its Director, Mr Matthew Tilleard,	**CROSSBOUNDARY ENERGY MADAGASCAR S.A.,** numéro d'enregistrement **35103 11 2021 0 10290**, société dûment constituée en vertu des lois de Madagascar, représentée par son Directeur, Monsieur Matthew Tilleard,
hereinafter referred to as the "**Sub-Lessee**"	ci-après dénommé le « **Permissionnaire** »
As party of the second part,	En tant que membre de la deuxième partie,

And having regard to the following:	**Et étant donné ce qui suit :**
The Concession Holder, a subsidiary of QMM S.A. owned by the Rio Tinto Group (80%) and the Malagasy State (20%), is committed under a Global Concession Agreement for the Management and Operation of the Port of Ehoala signed on 24 March 2006 (hereinafter referred to as the "**Concession Agreement**") with the APMF (hereinafter referred to as the "**Licensing Authority**"), guaranteed by the Malagasy State and subject to Decree No. 2006-262 of 11 April 2006, to build and operate a new deepwater port located at the tip of the Ehoala peninsula in the Commune of Fort Dauphin in Madagascar.	Le Concessionnaire, filiale de QMM S.A., entreprise détenue à 80 % par le Groupe Rio Tinto et à 20 % par l'État malgache, s'est engagé dans le cadre d'un Accord de Concession Globale pour la Gestion et l'Exploitation du Port d'Ehoala signée le 24 mars 2006 (ci-après dénommée la'« **Convention de Concession** ») avec l'APMF (ci-après dénommée l'« **Autorité Concédante** »), garantie par l'État malgache et soumise au décret n° 2006-262 du 11 avril 2006, pour la construction et l'exploitation d'un nouveau port en eau profonde situé à la pointe de la presqu'île d'Ehoala dans la commune de Fort Dauphin à Madagascar.
The area that is the subject of the Concession Agreement and any extension thereof is hereinafter referred to as the ("**Concession**").	La zone qui fait l'objet de la Convention de Concession et de toute extension de celle-ci est, ci-après, dénommée la (« **Concession** »).
The activities of the Port of Ehoala, a port of national interest and a driving force for regional economic development, will be mainly centered in the first years of activity around the export of ilmenite extracted by QMM S.A. ("**QMM**").	Les activités du port d'Ehoala, port d'intérêt national et moteur du développement économique régional, seront principalement axées dans les premières années d'activité autour de l'exportation de l'ilménite extraite par QMM S.A. (« **QMM** »).
The Concession Agreement also provides for the possibility of developing within the Concession any industrial or manufacturing activities using or producing as their main product products shipped or landed in the Port of Ehoala, and commercial or service activities that are linked to the port activity or intended for companies and people installed or working in the initial perimeter of the Concession.	La Convention de Concession prévoit également la possibilité de développer au sein de la Concession toute activité industrielle ou manufacturière utilisant ou produisant principalement des produits expédiés ou débarqués dans le Port d'Ehoala, mais aussi des activités commerciales, ou la prestation de services liées à l'activité portuaire ou destinés aux entreprises et personnes installées ou travaillant dans le périmètre initial de la Concession.
The Sub-Lessee, whose business is to undertake, directly or through the construction and more generally the management and operation of renewable energy projects through service contracts with offtakers, has expressed its interest in installing a Renewable Energy Project within the Concession, dedicated to the ancillary activities of the Concession ("**Project**").	Le Permissionnaire, dont l'activité consiste à entreprendre, directement ou par le biais de la construction et plus généralement par le biais de la gestion ou de l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, en signant des contrats de service avec des acheteurs, a exprimé son intérêt pour l'installation d'un Projet d'énergie renouvelable au sein de la Concession, dédié aux activités annexes de la Concession (le « **Projet** »).
A contract for the **acquisition of renewable energy services** was signed between the Sub-Lessee and QMM for the development of the Project within part of the Concession, in particular for the development and supply of power to QMM ("**RESA**").	Un contrat d'**acquisition de services d'énergie renouvelable** a été signé entre le Permissionnaire et QMM pour le développement du Projet dans le cadre de la Concession, en particulier pour le développement et la fourniture d'énergie à QMM (le « **RESA**»).
Pursuant to the RESA, QMM agreed to procure, from the Concession Holder, the grant of a Sub-Lease over part of the Concession, in favour of the Sub-Lessee, to enable it to perform the obligations under the RESA.	Conformément au RESA, QMM a accepté d'obtenir du Concessionnaire, l'octroi d'une Convention de Permission sur une partie de la Concession, en faveur du Permissionnaire, pour lui permettre d'exécuter les obligations prévues par le RESA.
Capitalised terms and expressions used but otherwise not defined in this Sub-Lease have the meaning given to such terms in the RESA.	Les termes et expressions en majuscules utilisés, mais non définis dans la présente Convention de Permission ont la signification qui leur est donnée dans le RESA.

It is agreed as follows:	Il est convenu ce qui suit :
CHAPTER I **PURPOSE AND CONDITIONS OF THE SUB-LEASE** **ARTICLE 1 - GRANT OF THE SUB-LEASE**	**CHAPITRE I** **OBJET ET CONDITIONS DE LA PERMISSION** **ARTICLE 1 - OCTROI DE LA PERMISSION**
By this Sub-Lease, the Concession Holder grants the Sub-Lessee exclusive possession of an area included within the boundaries of the Concession as defined in Appendix 1 (the portion of such area being utilised by the Sub-Lessee hereinafter referred to as the "**Sub-Leased Area**") for the Term, to carry out all activities expressly and impliedly required in order to properly perform the Sub-Lessee's obligations under the RESA, as described in Appendix 4 (collectively, "**Activities**").	Par la présente Convention de Permission, le Concessionnaire accorde au Permissionnaire l'utilisation exclusive d'une zone comprise dans les limites de la Concession telles que définies à l'Annexe 1 (la portion de cette zone utilisée par le Permissionnaire est ci-après dénommée la « **Zone de Permission** ») pour la Durée définie, afin de mener à bien toutes les activités expressément et implicitement requises afin de répondre aux obligations du Permissionnaire en vertu du RESA, telles que décrites dans l'Annexe 4 (collectivement, les « **Activités** »).
ARTICLE 2 - NATURE OF THE SUB-LEASE	**ARTICLE 2 - NATURE DE LA PERMISSION**
The Activities which are permitted under this Sub-Lease are for private use only and the Sub-Lessee may not use the Sub-Leased Area for any other purpose.	Les Activités autorisées en vertu de la présente Convention de Permission sont destinées à un usage privé uniquement et le Permissionnaire ne pourra pas utiliser la Zone de Permission à d'autres fins.
The Sub-Lessee acknowledges the existence of a public port service in the Concession Area for which the Concession Holder is responsible and undertakes not to disrupt the operation thereof, under penalty of termination of this Sub-Lease.	Le Permissionnaire reconnaît l'existence d'un service portuaire public dans la Zone de Concession dont le Concessionnaire est responsable et s'engage à ne pas en perturber son fonctionnement, sous peine de résiliation de la présente Convention de Permission.
The Sub-Lessee shall also bear, without compensation, the consequences of any work carried out by the Concession Holder in any part of the Concession Area affected by the Activities of the Sub-Lessee after consultation with the Sub-Lessee, in order to ensure the conservation or normal use of the public port domain in accordance with its purpose.	Le Permissionnaire supportera également, sans indemnité, les conséquences de tous travaux effectués par le Concessionnaire dans tout ou partie de la Zone de Concession affectée par les Activités du Permissionnaire après consultation de ce dernier, afin d'assurer la conservation ou l'utilisation normale du domaine public portuaire conformément à sa destination.
It is specified that this work must be carried out in accordance with technical standards and procedures that meet the requirements of international regulations and practice.	Il est entendu que ces travaux doivent être effectués conformément aux normes et procédures techniques qui répondent aux exigences des réglementations et pratiques internationales.
Any transfer of this Sub-Lease by way of assignment, merger, contribution to a third party, as well as any sale of the majority of the Sub-Lessee's shares, is subject to the terms of this Sub-Lease and prior written consent of the Concession Holder, which shall not be unreasonably withheld.	Tout transfert de la Convention de Permission par voie de cession, fusion, apport à un tiers, ainsi que toute vente de la majorité des parts du Permissionnaire seront soumis aux conditions de la présente Convention de Permission et au consentement écrit préalable du Concessionnaire, qui ne pourra être refusé sans motif valable.
This Sub-Lease may be revoked in the cases and under the conditions provided for in this Sub-Lease.	La présente Convention de Permission pourra être révoquée dans les situations et conditions prévues par la présente Convention de Permission.
The Concession Holder shall, as soon as reasonably practicable, notify the Sub-Lessee of any variations and or amendments to the Concession Agreement that affect or are reasonably likely to affect the Activities or the performance of the Sub-Lessee's obligations under this Sub-Lease.	Le Concessionnaire devra, dès que cela est raisonnablement possible, notifier au Permissionnaire toute variation ou modification de la Convention de Concession pouvant affecter ou raisonnablement susceptible d'affecter les Activités ou l'exécution des obligations du Permissionnaire en vertu de la présente Convention de Permission.

General "Pass-Through" Principle	Principe général de « Transmission » (Pass-Through)
The parties record and acknowledge that the Activities rely upon the terms and conditions of the Concession Agreement.	Les parties constatent et reconnaissent que les Activités reposent sur les conditions générales de la Convention de Concession.
Accordingly,	En conséquence,
The Sub-Lessee expressly acknowledges that it has reviewed the terms of the Concession Agreement, and subject to any specific limitations set out in this Sub-Lease, assumes the risks which are assumed by the Concession Holder under the Concession Agreement to the extent such risks pertain to the Sub-Lease Area and are relevant to the Activities.	Le Permissionnaire reconnaît expressément qu'il a passé en revue les termes de la Convention de Concession, et sous réserve de toute limitation spécifique énoncée dans le présente Convention de Permission, assume les risques qui sont assumés par le Concessionnaire en vertu de la Convention de Concession dans la mesure où ces risques se rapportent à la Zone de Permission et sont pertinents pour les Activités.
The Sub-Lessee will carry out its obligations under this Sub-Lease, in such manner as to allow the Concession Holder to comply with its obligations under the Concession Agreement, and the Sub-Lessee will not do anything or omit to do anything or allow anything to be done, which is within its power and control to do, which prevents or interferes with the Concession Holder's performance of its corresponding obligations under the Concession Agreement relating to the Activities or which directly or indirectly causes the Concession Holder to contravene, breach, default any provisions of the Concession Agreement.	Le Permissionnaire s'acquittera de ses obligations en vertu de la présente Convention de Permission, de manière à permettre au Concessionnaire de se conformer à ses obligations en vertu de la Convention de Concession, et le Permissionnaire ne fera rien, n'omettra rien et ne permettra pas que quoi que ce soit qui est en son pouvoir et sous son contrôle, empêche ou interfère avec l'exécution par le Concessionnaire des obligations correspondantes en vertu de la Convention de Concession concernant les Activités ou qui amène directement ou indirectement le Concessionnaire à enfreindre, violer, manquer à toute disposition de la Convention de Concession.
The Concession Agreement (to the extent applicable to this Sub-Lease) shall be deemed to be incorporated *mutatis mutandis* into this Sub-Lease and without limiting the aforegoing, the Sub-Lessee shall, subject always to the specific terms of this Sub-Lease, accept, in respect of this Sub-Lease and in relation to only the Sub-Leased Area, the responsibilities as the Concession Holder owes to management and operation of the Port of Ehoala under the Concession Agreement for the Sub-Leased Area.	La Convention de Concession (dans la mesure où il s'applique a la présente Convention de Permission) est réputé être incorporé *mutatis mutandis* a la présente Convention de Permission et sans limiter ce qui précède, le Permissionnaire devra, sous réserve des conditions spécifiques de la présente Convention de Permission, accepter, en ce qui concerne la présente Convention de Permission et en relation avec la Zone de Permission uniquement, les responsabilités que le Concessionnaire doit assumer en matière de gestion et d'exploitation du Port d'Ehoala, en vertu de la Convention de Concession pour la Zone de Permission.
Each party shall immediately notify the other party should it become aware of any default, breach or similar issue arising out of the Concession Agreement.	Chaque partie notifiera immédiatement l'autre partie si elle prend connaissance d'un défaut, d'une violation ou d'un problème similaire découlant de la Convention de Concession.
The Concession Holder shall be entitled from time to time to make reasonable requests to the Sub-Lessee for documentation and other information in respect of matters related to the Sub-Leased Area and required in order to comply with the Concession Agreement and the Sub-Lessee agrees to use its best endeavours to comply with such requests.	Le Concessionnaire aura le droit, de temps à autre, de faire des demandes raisonnables au Permissionnaire afin d'obtenir de la documentation ou toutes autres informations liées à la Zone de Permission et nécessaires pour se conformer à la Convention de Concession, et le Permissionnaire accepte de faire de son mieux pour répondre à ces demandes.

Timing of Communications under the Concession Agreement Notice Obligations	**Calendrier des communications imposé par les Obligations de notification de la Convention de Concession**
If the Concession Agreement requires parties to meet, consult or liaise with or give any notice, request, advice, document, claim, certificate or information to a third party under the Concession Agreement notice obligations before the performance of a step or the occurrence of an event ("**Communication**"), to the extent relevant to the Sub-Lease, the Sub-Leased Area or the Activities, the Sub-Lessee shall give such Communication to the Concession Holder in a form that complies with the Concession Agreement three (3) Business Days in advance of the date required under the Concession Agreement, or such shorter period of time as requested by the Concession Holder, acting reasonably.	Si la Convention de Concession exige des parties qu'elles se rencontrent, se consultent, se concertent ou qu'elles apportent un avis, une demande, un conseil, un document, une réclamation, un certificat ou une information à un tiers en vertu des obligations de notification de la Convention de Concession avant l'exécution d'une étape ou la survenance d'un événement (la « **Communication** »), dans la mesure où cela est pertinent pour la Convention de Permission, la Zone de Permission ou les Activités, le Permissionnaire proposera cette Communication au Concessionnaire sous une forme conforme à la Convention de Concession trois (3) Jours ouvrables avant la date requise par la Convention de Concession, ou une période plus courte demandée par le Concessionnaire, agissant raisonnablement.
Parties to provide each other with Communications	**Les parties doivent se proposer mutuellement des communications**
Where the Concession Holder receives any Communication from a third party under the Concession Agreement which is relevant to the Activities or the Sub-Lessee or will require the Sub-Lessee to provide a Communication to that third party or undertake any other course of action in accordance with this Article, the Concession Holder must promptly provide the Sub-Lessee with a copy of that Communication so as to allow the Sub-Lessee sufficient time to comply with all of its obligations under this Sub-Lease, and in any case within three (3) Business Days.	Lorsque le Concessionnaire reçoit une communication d'un tiers dans le cadre de la Convention de Concession qui est pertinente pour les Activités ou le Permissionnaire ou qui exigera que le Permissionnaire fournisse une Communication à ce tiers ou entreprenne toute autre action conformément au présent Article, le Concessionnaire devra rapidement fournir au Permissionnaire une copie de cette Communication afin de lui laisser suffisamment de temps pour se conformer à toutes ses obligations en vertu de la présente Convention de Permission et en tout cas dans un délai de trois (3) jours ouvrables.
Subject to the Sub-Lessee complying with its obligations under this Article, the Concession Holder shall be responsible to deliver any Communications prepared in accordance with this Article to the appropriate entity under the Concession Agreement.	Sous réserve que le Permissionnaire se conforme à ses obligations en vertu du présent Article, le Concessionnaire sera responsable de la remise de toute Communication préparée conformément au présent Article à l'entité appropriée, en vertu de la Convention de Concession.
The Sub-Lessee acknowledges and agrees that its entitlement to claim certain relief under this Sub-Lease is dependent upon, among other things, the form, content, quality and timeliness of such Communications and other information it provides to the Concession Holder under the Concession Agreement notice obligations, as this will allow the Concession Holder to successfully claim corresponding relief under the Concession Agreement for substantially the same event.	Le Permissionnaire reconnaît et accepte que son droit de réclamer certains allégements en vertu de la présente Convention de Permission dépend, entre autres, de la forme, du contenu, de la qualité et de l'opportunité de ces Communications et autres informations qu'il fournira au Concessionnaire en vertu des obligations de notification de la Convention de Concession, car cela permettra au Concessionnaire de réclamer avec succès un allégement correspondant en vertu de la Convention de Concession pour le même événement.
Pass Through Claims	**Réclamations transmissibles**
Subject to the principles set out herein, all entitlements which the Sub-Lessee has against the Concession Holder under this Sub-Lessee where the Concession Holder has a corresponding entitlement against any of the counterparties under the Concession Agreement, will be regarded as pass through claims, including (subject to the aforementioned parameters), but not limited to, in relation to Force Majeure and the payment of penalties in accordance with the Concession Agreement ("**Pass Through Claims**").	Sous réserve des principes énoncés dans le présent document, tous les droits que le Permissionnaire a à l'encontre du Concessionnaire en vertu de la présente Convention de Permission, lorsque le Concessionnaire a un droit correspondant à l'encontre de l'une des contreparties en vertu de la Convention de Concession, seront considérés comme des Réclamations transmissibles, comme (sous réserve des paramètres susmentionnés), mais sans pour autant s'y limiter, en cas de force majeure ou de paiement

	de pénalités, conformément aux conditions de la Convention de Concession (les « **Réclamations transmissibles** »).
The following are not Pass Through Claims:	Les éléments suivants ne sont pas des Réclamations transmissibles :
• claims available to the Concession Holder under the Concession Agreement which would otherwise be Pass Through Claims but which are not pursued or claimed in accordance with the requirements of the Concession Agreement through no act, omission or fault of the Sub-Lessee;	• les réclamations dont dispose le Concessionnaire en vertu de la Convention de Concession, qui seraient autrement des Réclamations transmissibles, mais qui ne sont pas poursuivies ou réclamées conformément aux exigences de la Convention de Concession sans qu'il y ait eu acte, omission ou faute du Permissionnaire ;
• claims for which there is no corresponding entitlement under the Concession Agreement; and	• les réclamations pour lesquelles il n'existe pas de droit correspondant en vertu de la Convention de Concession ; et
• claims where the Concession Holder has caused or contributed to the loss and the remedy available under the Concession Agreement will therefore not cover the Sub-Lessee's loss (in whole or in part).	• les réclamations où le Concessionnaire a causé ou contribué à la perte et pour lesquelles le recours disponible en vertu de la Convention de Concession ne couvrira donc pas tout ou partie des pertes du Permissionnaire.
Nothwithstanding the above, the Sub-Lessee shall not pursue a claim against the Concession Holder to the extent that it is entitled to claim relief for such loss through a Pass-Through Claim under the Concession Agreement and or through the RESA and in circumstances where the Sub-Lessee will be fully compensated for such claim in terms thereof.	Nonobstant ce qui précède, le Permissionnaire ne pourra pas faire valoir une réclamation contre le Concessionnaire dans la mesure où il a le droit de réclamer un dédommagement pour une telle perte par le biais d'une Réclamation transmissible en vertu de la Convention de Concession ou par le biais du RESA et dans des circonstances où le Permissionnaire sera entièrement indemnisé pour une telle réclamation en vertu des termes de RESA et de la Convention de Concession.
Where Pass Through Claims arise, the Concession Holder has certain entitlements with respect to those counterparties under the Concession Agreement.	En cas de Réclamation transmissible, le Concessionnaire aura certains droits à l'égard de ces contreparties en vertu de la Convention de Concession.
The purpose of this Article is to provide the Sub-Lessee with comparable entitlements in respect of Pass Through Claims and, subject to the provisions of this Sub-Lease and the Concession Holder's proper pursuit of its claims under the Concession Agreement, to limit the Sub-Lessee's rights against the Concession Holder in respect of Pass Through Claims by reference to the Concession Holder' entitlements under the Concession Agreement.	L'objectif de cet Article est de proposer au Permissionnaire des droits comparables en ce qui concerne les Réclamations transmissibles et, sous réserve des dispositions de la présente Convention de Permission et de la poursuite appropriée par le Concessionnaire de ses réclamations en vertu de la Convention de Concession, de limiter les droits du Permissionnaire contre le Concessionnaire en ce qui concerne les Réclamations transmissibles par référence aux droits du Concessionnaire en vertu de la Convention de Concession.
In respect of all Pass Through Claims:	En ce qui concerne toutes les Réclamations transmissibles :
• the Concession Holder shall, in a timely manner and subject to its obligations under the Concession Agreement, give the Sub-Lessee copies of all relevant documents and other information and allow the Sub-Lessee (at the Sub-Lessee's cost) an opportunity to attend relevant meetings and expert hearings and make submissions to the Concession Holder, where permitted by the Concession Agreement;	• le Concessionnaire devra, en temps opportun et sous réserve de ses obligations en vertu de la Convention de Concession, fournir au Permissionnaire des copies de tous les documents et autres informations pertinentes et permettre à ce dernier d'assister aux réunions et aux audiences d'experts pertinentes (à ses frais) et de faire des soumissions au Concessionnaire, lorsque la Convention de Concession le permet ;
• the Sub-Lessee shall co-operate with the Concession Holder and comply with all reasonable requests for	• le Permissionnaire coopérera avec le Concessionnaire et se conformera à toutes les demandes raisonnables

assistance in the negotiation and/or dispute resolution process, including providing all information and assistance in a timely manner as may be reasonably necessary to enable the Concession Holder to pursue the Pass Through Claim under the Concession Agreement and preparing any necessary claim documents.	d'assistance dans le cadre du processus de négociation et/ou de résolution des litiges, en fournissant par exemple toutes les informations et l'assistance en temps opportun pouvant être raisonnablement nécessaires pour permettre au Concessionnaire de poursuivre la Réclamation transmissible en vertu de la Convention de Concession et de préparer tous les documents de réclamation nécessaires.
• If the Sub-Lessee has not made a claim under this Sub-Lease in relation to the subject matter of the Concession Holder's claim under the Concession Agreement, and the request for assistance made by the Concession Holder is for material assistance in relation to the pursuit of the Pass Through Claim, the Concession Holder must pay the reasonable costs above an amount of USD 5,000 incurred by the Sub-Lessee in complying with the request for such assistance under this Article;	• Si le Permissionnaire n'a pas fait de réclamation en vertu de ce Convention de Permission en relation avec l'objet de la réclamation du Concessionnaire en vertu de la Convention de Concession, et que la demande d'assistance réalisée par le Concessionnaire est pour une assistance matérielle en relation avec la poursuite de la Réclamation transmissible, le Concessionnaire devra payer les coûts raisonnables au-dessus d'un montant de 5 000 USD encourus par le Permissionnaire pour se conformer à la demande d'une telle assistance, en vertu du présent Article ;
• any settlement or final determination of a Pass Through Claim under the Concession Agreement will be binding on the Sub-Lessee, except where the Concession Holder does not obtain relief (or part thereof) (being time and/or monetary compensation) under the Concession Agreement due to the Concession Holder's fault in relation to the the claims procedure or otherwise in conneciton to the claim.	• tout règlement ou détermination finale d'une Réclamation transmissible en vertu de la Convention de Concession sera contraignant pour le Permissionnaire, sauf si le Concessionnaire n'obtient pas réparation (ou une partie de celle-ci) (sous forme de temps et/ou de compensation monétaire) en vertu de la Convention de Concession en raison de la faute du Concessionnaire en relation avec la procédure de réclamation, de quelque manière que ce soit.
• Provided that the Concession Holder must not settle, waive or compromise a Pass Through Claim (to the extent it affects the rights and obligations of the Sub-Lessee) without the prior written consent of the Sub-Lessee, which consent must not be unreasonably withheld or delayed;	• Il est entendu que le Concessionnaire ne doit pas régler, renoncer ou compromettre une Réclamation transmissible (dans la mesure où elle affecte les droits et obligations du Permissionnaire) sans le consentement écrit préalable du Permissionnaire, lequel consentement ne devra pas être refusé ou retardé de manière déraisonnable ;
• the Concession Holder's liability to the Sub-Lessee in respect of a Pass Through Claim will be satisfied by the Concession Holder conferring on the Sub-Lessee the proportional relief (taking into account the amount claimed by the Concession Holder and any award of costs) determined under the Concession Agreement, except where the Concession Holder does not obtain relief (or part thereof) (being time and/or monetary compensation) under the Concession Agreement due to the Concession Holder's fault in relation to the the claims procedure or otherwise in connection to the claim; and	• la responsabilité du Concessionnaire à l'égard du Permissionnaire en ce qui concerne une Réclamation transmissible sera satisfaite par l'octroi du Concessionnaire au Permissionnaire de la réparation proportionnelle (en tenant compte du montant réclamé par le Concessionnaire et de toute attribution de frais) déterminée en vertu de la Convention de Concession, sauf si le Concessionnaire n'obtient pas réparation (ou une partie de celle-ci) sous forme de temps et/ou de compensation monétaire en vertu de la Convention de Concession, et en raison de la faute du Concessionnaire en ce qui concerne la procédure de réclamation ou autrement en rapport avec la réclamation ; et
• each party must bear its **Proportionate Costs** (being the reasonable costs incurred by the Concession Holder in relation to the Concession Holder's pursuit of any Pass Through Claim which are to be apportioned to the Concession Holder and the Sub-Lessee) incidental to the pursuit of any Pass Through Claim.	• chaque partie devra assumer les **Coûts Proportionnels** (raisonnablement encourus par le Concessionnaire en relation avec la poursuite par ce dernier de toute Réclamation transmissible devant être répartie entre le Concessionnaire et le Permissionnaire) liés à la poursuite de toute Réclamation transmissible.

Subject to the provisions of this Article, the Sub-Lessee agrees to accept in full and final satisfaction of any Pass Through Claim, the amount agreed or determined as payable under the Concession Agreement.	Sous réserve des dispositions du présent Article, le Permissionnaire s'engage à accepter, en guise de règlement complet et définitif de toute Réclamation transmissible, le montant convenu ou déterminé comme payable en vertu de la Convention de Concession.
The provisions of this Article shall not affect any claims under the Sub-Lease which are not properly categorized as Pass Through Claims.	Les dispositions du présent Article n'affectent en aucun cas les réclamations au titre de la Convention de Permission qui ne sont pas correctement classées comme des Réclamations transmissibles.
To the extent that the Sub-Lessee separately recovers compensation under this Sub-Lease, the Sub-Lessee will not be entitled to compensation in respect of the same event or circumstance by way of a Pass Through Claim.	Dans la mesure où le Permissionnaire récupère séparément une indemnité en vertu de la présente Convention de Permission, ce dernier ne pourra prétendre à une indemnité pour le même événement ou la même circonstance par le biais d'une Réclamation transmissible.
The Concession Holder shall:	Le Concessionnaire devra :
• exercise all rights and remedies reasonably available to it under the Concession Agreement in respect of any bona fide Pass Through Claim;	• exercer tous les droits et recours dont il dispose raisonnablement en vertu de la Convention de Concession à l'égard de toute réclamation de bonne foi ;
• diligently pursue any bona fide Pass Through Claim under the Concession Agreement; and	• poursuivre avec diligence toute réclamation de bonne foi au titre de la Convention de Concession ; et
• regularly, and at all material times, notify the Sub-Lessee of the status of any Pass Through-Claim and all steps taken in connection with the Pass Through-Claim.	• informer régulièrement, et à tout moment important, le Permissionnaire de l'état de toute Réclamation transmissible et de toutes les mesures prises en rapport avec la Réclamation transmissible.
ARTICLE 3 - PERSONAL NATURE OF THE SUB-LEASE	**ARTICLE 3 - LE CARACTÈRE PERSONNEL DE LA PERMISSION**
This Sub-Lease is granted to the Sub-Lessee by the Concession Holder for the sole purpose of carrying out the Activities.	Cette Convention de Permission est accordée au Permissionnaire par le Concessionnaire dans le seul but de mener à bien les Activités.
For purposes of this Article 3, **Change in Control** shall occur in respect of the Sub-Lessee when a company or similar organisation or person:	Aux fins du présent Article 3, un **changement de contrôle** devra se produire à l'égard du Permissionnaire lorsqu'une société, une organisation ou une entité similaire :
• ceases (whether by way of ownership of shares, proxy, contract, agency or otherwise) to;	• cesse (que ce soit en raison de la propriété d'actions, d'une procuration, d'un contrat, d'une agence ou autre) ;
– cast, or control the casting of, more than 50% of the maximum number of votes that might be cast at a general meeting of that person; or	– d'exprimer ou de contrôler l'expression de plus de 50 % du nombre maximum de votes qui pourraient être exprimés lors d'une assemblée générale de cette entité ; ou
– appoint or remove all, or the majority, of the directors or other equivalent officers of that person; or	– nomme ou révoque la totalité, ou la majorité, des administrateurs ou tout autre dirigeant équivalent de cette entité ; ou
• ceases to hold beneficially and legally more than 50% of the issued share capital of that person (excluding any part of that issued share capital that carries no right to participate beyond a specified amount in a distribution of either profits or capital).	• cesse de détenir de manière effective et légale plus de 50 % du capital social émis de cette entité (à l'exclusion de toute partie de ce capital social émis qui ne comporte aucun droit de participation au-delà d'un montant spécifié dans différents bénéfices ou capitaux).

For the duration of this Sub-Lease, the Sub-Lessee and its shareholders undertake that there will be no Change in Control in the Sub-Lessee without the prior written approval of the Concession Holder, which approval shall not be unreasonably withheld or delayed.	Pendant la durée de la Convention de Permission, le Permissionnaire et ses actionnaires s'engagent à ce qu'aucun changement de contrôle du Permissionnaire ne se produise sans l'approbation écrite préalable du Concessionnaire, laquelle approbation ne pourra pas être refusée ou retardée de manière déraisonnable.
Permitted Transferee means, in relation to any shareholder of the Sub-Lessee, any entity that has the equivalent or better development experience and financial standing as the shareholder of the Sub-Lessee, is not subject to sanctions and satisfies the requirements of the Concession Holder's policies.	**Cessionnaire autorisé** désigne, par rapport à tout actionnaire du Permissionnaire, toute entité qui dispose d'une expérience en matière de développement et d'une capacité financière équivalentes ou supérieures à celles de l'actionnaire du Permissionnaire qui n'est pas soumise à des sanctions et qui satisfait aux exigences des politiques du Concessionnaire.
The Sub-Lessee and its shareholders undertake that there will be no change in the share capital of the Sub-Lessee for 36 Months following the Commercial Operation Date unless such disposal of the share capital of the Sub-Lessee is to a Permitted Transferee.	Le Permissionnaire et ses actionnaires s'engagent à ce qu'il n'y ait aucun changement dans le capital social du Permissionnaire pendant les 36 mois suivant la Date d'exploitation commerciale, à moins que la cession du capital social du Permissionnaire ne se fasse au profit d'un Cessionnaire autorisé.
In the event of a planned disposal of the share capital of the Sub-Lessee to third parties, the Sub-Lessee shall provide the Concession Holder with prior written notice of the proposed purchaser of the share capital of the Sub-Lessee.	En cas de cession envisagée du capital social du Permissionnaire à des tiers, ce dernier informera préalablement par écrit le Concessionnaire de l'acquéreur proposé du capital social du Permissionnaire.
If the Concession Holder determines, acting reasonably, that the proposed purchaser of the share capital of the Sub-Lessee is a Permitted Transferee then the prior approval of the Concession Holder shall not be required for the disposal.	Si le Concessionnaire détermine, en agissant raisonnablement, que l'acheteur proposé du capital social du Permissionnaire est un Cessionnaire autorisé, l'approbation préalable du Concessionnaire ne sera pas requise pour la cession.
The Concession Holder shall notify the Sub-Lessee of its determination within twenty (20) Business Days' of receipt of Sub-Lessee's notice of disposal.	Le Concessionnaire notifiera sa décision au Permissionnaire dans les vingt (20) jours ouvrables faisant suite à la réception de l'avis de cession du Permissionnaire.
ARTICLE 4 - AUTHORISATIONS	**ARTICLE 4 – AUTORISATIONS**
The Sub-Lessee undertakes to take all necessary steps to obtain, in a timely manner, from the various competent authorities, the necessary authorisations and permits for the lawful performance of the Activities recorded in the RESA in respect of the Sub-Leased Area.	Le Permissionnaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir, en temps utile, auprès des différentes autorités compétentes, les autorisations et permis nécessaires à l'exercice licite des Activités inscrites dans le RESA sur la Zone de Permission.
If requested, the Sub-Lessee shall transmit a copy of any such authorization or permit to the Concession Holder within no later than thirty (30) days after the effective date of this Sub-Lease.	Sur demande, le Permissionnaire transmettra une copie de cette autorisation ou de ce permis au Concessionnaire au plus tard dans les trente (30) jours suivant la Date d'entrée en vigueur de la présente Convention de Permission.
The Concession Holder will use its reasonable endeavors to assist the Sub-Lessee in obtaining such authorisations and permits.	Le Concessionnaire fera tout son possible pour aider le Permissionnaire à obtenir ces autorisations et permis.
ARTICLE 5 - PEACEFUL ENJOYMENT	**ARTICLE 5 – JOUISSANCE**
Subject to the compliance of the Sub-Lessee with the provisions of this Sub-Lease, the Sub-Lessee is entitled to peaceful use of and quiet enjoyment of the Sub-Leased Area without hindrance or interference by the Concession Holder or other occupants in the Concession Area.	Sous réserve du respect par le Permissionnaire des dispositions de la présente Convention de Permission, le Permissionnaire aura droit à l'utilisation et à la jouissance de la Zone de Permission sans entrave ni interférence de la part du Concessionnaire ou d'autres occupants de la Zone de Concession.

The Sub-Lessee undertakes not to hinder or interfere with the activities of the Concession Holder or other occupants in the Concession Area (excluding the Sub-Leased Area).	Le Permissionnaire s'engage à ne pas gêner ou interférer avec les activités du Concessionnaire ou de tout autre occupant de la Zone de Concession (à l'exclusion de la Zone de Permission).
ARTICLE 6 - CONCESSION HOLDER'S REPRESENTATIVE	**ARTICLE 6 - REPRÉSENTANT DU CONCESSIONNAIRE**
The Concession Holder may appoint a natural or legal person to act as its delegated nominee to monitor compliance with the terms of this Sub-Lease (hereinafter **"CH Nominee"**).	Le Concessionnaire peut désigner une entité physique ou morale afin d'agir en tant que son représentant délégué, pour contrôler le respect des termes de la présente Convention de Permission (ci-après le « **Représentant du CR** »).
The Concession Holder will notify the Sub-Lessee in writing of the capacity and name of the CH Nominee qualified to carry out this monitoring.	Le Concessionnaire notifiera par écrit au Permissionnaire la qualité et le nom de la personne désignée par le Représentant du CR et qualifiée pour réaliser ce suivi.
This CH Nominee may, at the Concessionaire's expense, be assisted as necessary by experts and technicians of its choice.	Ce Représentant du CR pourra, aux frais du Concessionnaire, se faire assister autant que nécessaire par des experts et techniciens de son choix.
To the extent required to facilitate compliance with the terms of this Sub-Lease, the Sub-Lessee shall take all necessary measures to facilitate the interventions of the CH Nominee and of the experts and technicians appointed by the Concession Holder to carry out this monitoring.	Dans la mesure où cela est nécessaire afin de faciliter le respect des termes de la présente Convention de Permission, le Permissionnaire prendra toutes les mesures requises afin de faciliter les interventions du Représentant du CR, des experts et des techniciens désignés par le Concessionnaire pour mettre en place un processus de surveillance.
The CH Nominee and the Sub-Lessee's representative may meet at such intervals as they may determine from time to time in order to discuss the conditions of execution of this Sub-Lease, to iron out and resolve any difficulties that may arise, and to prevent the occurrence of any dispute.	La personne désignée par le Représentant du CR et le représentant du Permissionnaire peuvent se rencontrer à des intervalles qu'ils conviendront de temps à autre, afin de discuter des conditions d'exécution de la présente Convention de Permission, de mettre à plat et de résoudre les éventuelles difficultés afin de prévenir tout litige.
ARTICLE 7 - INSPECTION OF THE SUB-LEASED AREA	**ARTICLE 7 - INSPECTION DE LA ZONE DE PERMISSION**
The Concession Holder shall monitor that the Activities are undertaken in accordance with the provisions of this Sub-Lease and not in contravention of the Concession Agreement.The Concession Holder may, upon the provision of reasonable prior notice, have the CH Nominee inspect the Sub-Leased Area in the presence of the Sub-Lessee.	Le Concessionnaire doit s'assurer que les Activités sont menées conformément aux dispositions de la présente Convention de Permission et ne pas contrevenir à la Contravention de Concession. Moyennant un préavis raisonnable, il pourra demander au Représentant du CR d'inspecter la Zone de Permission en présence du Permissionnaire.
Such inspections may occur periodically throughout the Term of the Sub-Lease.	Ces inspections pourront avoir lieu périodiquement pendant toute la durée de la Convention de Permission.
After an inspection, the CH Nominee may give notice of non-compliance to the Sub-Lessee if any of the Activities being carried out by the Sub-Lessee are not compliant with the terms of this Sub-Lease.	Après une inspection, la personne désignée par le Représentant du CR pourra donner un avis de non-conformité au Permissionnaire si l'une des Activités menées par ce dernier n'est pas conforme aux conditions de la présente Convention de Permission.
In the notice, the CH Nominee may order the Sub-Lessee to carry out all the necessary works or action required to remedy the non-compliance, provided that the works are limited to those required to comply with the requirements of the Sub-Lease and generally accepted international practice.	Dans la notification, la personne désignée par le Représentant du CR pourra ordonner au Permissionnaire de mettre en place toutes les tâches ou actions nécessaires pour résoudre les problèmes de non-conformité, à condition que lesdites tâches se limitent à celles nécessaires pour respecter

	les exigences de la Convention de Permission et les pratiques internationales généralement acceptées.
This work must be completed within the reasonable time limit set in the notice, failing which the Concession Holder may have the work performed sixty (60) days (or any longer period set out in the notice) after the CH Nominee has served formal notice to this effect.	Ces tâches doivent être réalisées dans le délai raisonnable défini dans la notification, faute de quoi le Concessionnaire pourra demander l'exécution des tâches soixante (60) jours (ou tout autre délai plus long défini dans la notification) après notification du Représentant du CR à cet effet.
The Concession Holder may claim its properly evidenced costs and expenses incurred in carrying out the required works from the Sub-Lessee.	Le Concessionnaire pourra réclamer au Permissionnaire ses frais et dépenses, dûment justifiés, engagés dans le cadre de l'exécution des tâches requises.
CHAPTER II: PROPERTY INCLUDED IN THE SUB-LEASE ARTICLE 8 - STRUCTURES IN THE SUB-LEASED AREA	**CHAPITRE II : PROPRIÉTÉ INCLUSE AVEC LA CONVENTION DE PERMISSION ARTICLE 8 - STRUCTURES DE LA ZONE DE PERMISSION**
Any existing structures and buildings wholly contained within the Sub-Leased Area at the date of this Sub-Lease ("**Existing Structures**") are available to the Sub-Lessee for its exclusive use and responsibility for the Term.	Toutes les structures et tous les bâtiments existants entièrement contenus dans la Zone de Permission à la date de la présente Convention de Permission (les « **Structures existantes** ») sont à la disposition du Permissionnaire pour son usage exclusif et sa responsabilité exclusive pendant toute la Durée de la Convention de Permission.
Possession and control of any Existing Structures shall revert to the Concession Holder pursuant to Article 23.	La possession et le contrôle de toutes les Structures existantes reviennent au Concessionnaire conformément à l'Article 23.
A record of the Existing Structures and their condition is in Appendix 2 to this Sub-Lease.	Un relevé des Structures existantes et de leur état figure à l'Annexe 2 de la présente Convention de Permission.
Possession and ownership of any permanent structures and buildings built in the Sub-Leased Area by the Sub-Lessee pursuant to the RESA ("**Permanent Structures**") shall remain with the Sub-Lessee for the Term.	La possession et la propriété de toutes les structures permanentes et de tous les bâtiments construits dans la Zone de Permission par le Permissionnaire conformément au RESA (les « **Structures permanentes** ») resteront entre les mains du Permissionnaire pendant toute la Durée de la Convention de Permission.
Upon the early termination of the Sub-Lease or the expiry of the Term, possession and ownership of the Permanent Structures shall pass to the Concession Holder and shall nonetheless be addressed in accordance with the terms of the RESA.	En cas de la résiliation anticipée ou de l'expiration de la Convention de Permission, la possession et la propriété des Structures permanentes seront transférées au Concessionnaire et seront néanmoins traitées dans le respect des conditions du RESA.
Non-permanent facilities and tools owned by the Sub-Lessee ("**Temporary Structures**") shall always remain the property of the Sub-Lessee notwithstanding expiry of the Sub-Lease or any termination.	Les installations et outils non permanents appartenant au Permissionnaire (les « **Structures temporaires** ») resteront toujours sa propriété, nonobstant l'expiration de la Convention de Permission ou tout type de résiliation.
ARTICLE 9 - EXECUTION OF WORKS WHICH WILL AFFECT THE CONCESSION	**ARTICLE 9 - L'EXÉCUTION DES TRAVAUX QUI AFFECTERONT LA CONCESSION**
The Sub-Lessee is required to submit the drafts for the execution of the work to the CH Nominee in the form of detailed preliminary designs ("**APDs**") and an execution schedule.	Le Permissionnaire est tenu de soumettre au Représentant du CR les projets d'exécution des travaux sous forme d'avant-projets détaillés (les « **APD** ») et un calendrier d'exécution.
The APDs shall comply with the environmental specifications as more fully defined in Article 27 below and	Les APD doivent être conformes aux spécifications environnementales telles que plus amplement définies à

the Activities shall comply with the construction and planning regulations applicable within the Concession Area.	l'Article 27 ci-dessous et les Activités doivent être conformes aux règlementations de construction et d'aménagement applicables dans la Zone de Concession.
Rio Tinto's HSE standards, in particular with regard to the environment, must be strictly complied with unless an exemption is confirmed by a written agreement from the Concession Holder.	Les normes HSE de Rio Tinto, notamment en matière d'environnementale, doivent être strictement respectées, sauf si une dérogation est confirmée par un accord écrit du Concessionnaire.
Where the Activities to be carried out will affect the proper functioning of all services, the freedom and safety of traffic in the Port of Ehoala, as well as the proper use and conservation of structures in the public domain, the Sub-Lessee must provide notice to the CH Nominee of the Activities proposed.	Lorsque les Activités à réaliser affectent le bon fonctionnement de tous les services, la liberté et la sécurité de la circulation dans le port d'Ehoala, ou le bon usage et la conservation des structures du domaine public, le Permissionnaire doit notifier au Représentant du CR les Activités proposées.
The CH Nominee must review the proposed Activities and may propose reasonable modifications to the Activities, only to the extent required to ensure proper functioning of all services, the freedom and safety of traffic in the Port of Ehoala, and the proper use and conservation of structures in the public domain.	La Représentant du CR doit examiner les Activités proposées et pourra les modifier de manière raisonnable, uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de tous les services, garantir la liberté et la sécurité du trafic dans le port d'Ehoala, mais aussi la bonne utilisation et la conservation des structures du domaine public.
The Sub-Lessee shall use reasonable commercial endeavors to comply with such notice and adjust the Activities accordingly, provided always that its obligation is limited to comply with the requirements of this Sub-Lease.	Le Permissionnaire devra faire tous les efforts commerciaux raisonnables pour se conformer à cet avis et ajuster les Activités en conséquence, étant entendu que son obligation est limitée au respect des exigences de la présente Convention de Permission.
ARTICLE 10 - EXECUTION OF THE WORKS	**ARTICLE 10 - EXÉCUTION DES TRAVAUX**
The Sub-Lessee shall carry out the Activities, including the construction of the structures, facilities and equipment within the time limits and in accordance with its obligations as set out in the RESA.	Le Permissionnaire doit réaliser les Activités, comme la construction des structures, des installations et des équipements dans les délais et dans le plus grand respect de ses obligations telles que définies dans le RESA.
For the duration of this Sub-Lease, the Sub-Lessee shall:	Pendant toute la durée de la présente Convention de Permission, le Permissionnaire devra :
• design, finance, construct, test, commission, operate and maintain the Facility in accordance with:	• concevoir, financer, construire, tester, mettre en service, exploiter et entretenir l'installation conformément :
– Good Industry Practice;	– Aux bonnes pratiques industrielles ;
– the applicable Law;	– Au Droit applicable ;
– the Sub-Lessee's authorisations;	– Aux autorisations du Permissionnaire ;
– the prescribed technical requirements including the Network Requirements;	– Aux exigences techniques prescrites, comme les exigences relatives au réseau ;
– in such a manner as to achieve minimum design life of 20 operational years;	– de manière à atteindre une durée de vie nominale minimale de 20 années d'exploitation ;
• maintain security of the Project Site; and	• maintenir la sécurisation du Site du Projet ; et
• deliver power to QMM in accordance with the RESA.	• fournir de l'énergie à QMM tel que l'exige le RESA.

ARTICLE 11 - CONSTRUCTION, INSTALLATION, MAINTENANCE AND MODIFICATION COSTS	ARTICLE 11 - COÛTS DE CONSTRUCTION, D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE MODIFICATION
All costs of construction and installation of the Activities shall be borne by the Sub-Lessee.	Tous les coûts de construction, de sécurisation et d'installation des Activités seront à la charge du Permissionnaire.
All maintenance costs for the Existing Structures, Temporary Structures and Permanent Structures and Sub-Leased Area shall be borne by the Sub-Lessee.	A tous les frais d'entretien des Structures existantes, des Structures temporaires et des Structures permanentes et de la Zone de Permission seront à la charge du Permissionnaire.
The Sub-Lessee shall also be responsible for the costs of any modifications to the Existing Structures that may be necessary for the carrying out of the Activities.	Le Permissionnaire devra également assumer des coûts de toute modification des Structures existantes pouvant être nécessaire pour la réalisation des Activités.
Such modifications must be authorised in advance by the CH Nominee.	Ces modifications doivent être autorisées au préalable par le Représentant du CR.
ARTICLE 12 - MONITORING OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK	**ARTICLE 12 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION**
The Activities will be carried out under the supervision of the CH Nominee.	Les Activités seront réalisées sous la supervision du Représentant du CR.
The Concession Holder may be represented at the corresponding site meetings, which the Sub-Lesseeis invited to attend.	Le Concessionnaire peut être représenté aux réunions du site correspondant, auxquelles le Permissionnaire est invité à participer.
The CH Nominee has free access to the construction and installation sites which are within the Sub-Leased Area throughout the construction period and shall comply with the reasonable directions of the Sub-Lessee when accessing such sites.	La Représentant du CR pourra accéder librement aux sites de construction et d'installation qui se trouvent dans la Zone de Permission pendant toute la période de construction et devra se conformer aux instructions raisonnables du Permissionnaire au moment d'accéder à ces sites.
If the Activities are likely to hinder the proper performance of public port services or the proper conservation of the public domain, the CH Nominee may require that any arrangements to remove such hindrances be made.	Si les Activités sont susceptibles d'entraver la bonne exécution des services publics portuaires ou la bonne conservation du domaine public, le Représentant du CR pourra exiger que des dispositions soient prises pour lever ces entraves.
As soon as the construction and development works are completed, the works will be approved in accordance with the terms of the RESA and any reasonable direction of the CH Nominee.	Dès que les travaux de construction et d'aménagement seront terminés, ils seront approuvés conformément aux conditions du RESA et à toute instruction raisonnable du Représentant du CR.
The Concession Holder's approval does not imply any responsibility for the right-sizing and proper execution of the structures and equipment, which are constructed and installed under the sole responsibility of the Sub-Lessee and the companies hired by it for the construction and installation.	L'approbation du Concessionnaire n'implique aucune responsabilité quant au dimensionnement et à la bonne exécution des structures et équipements, qui sont construits et installés sous la seule responsabilité du Permissionnaire et des entreprises qu'il a engagées pour le processus de construction et d'installation.
ARTICLE 13 - MAINTENANCE OF EXISTING STRUCTURES	**ARTICLE 13 - L'ENTRETIEN DES STRUCTURES EXISTANTES**
The Sub-Leased Area and the Existing Structures must be maintained and handed back to the Concession Holder in good condition so as to be suitable for their intended use.	La Zone de Permission et les Structures existantes doivent être entretenues et remises au Concessionnaire en bon état afin d'être adaptées à l'usage auquel elles sont destinées.

The Sub-Lessee shall take all necessary steps to keep the various facilities and their surroundings clean and well maintained for the Term.	Le Permissionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour que les diverses installations et leurs environs restent propres et bien entretenus pendant toute la durée de l'Accord.
ARTICLE 14 - CHANGES, NEW FACILITIES AND ACQUISITIONS	**ARTICLE 14 - CHANGEMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS ET ACQUISITIONS**
If the Sub-Lessee intends to carry out any activity on the Sub-Leased Area which is not reasonably anticipated by the RESA or otherwise connected to the Activities, it must provide details of such activity to the Concession Holder for approval.	Si le Permissionnaire a l'intention de mener des activités sur la Zone de Permission qui n'est pas raisonnablement prévue par le RESA ou autrement liée aux Activités, il devra fournir toutes les informations nécessaires au Concessionnaire afin que ce dernier approuve lesdites activités.
The Concession Holder may authorise such activities and/or propose, after consultation with the Licensing Authority, any modifications it deems necessary, provided that such modifications comply with the requirements of generally accepted international regulations and practice.	Le Concessionnaire pourra autoriser ces activités et/ou proposer, après consultation de l'Autorité Concédante, les modifications qu'il juge nécessaires, à condition que ces modifications soient conformes aux exigences des réglementations et pratiques internationales généralement acceptées.
ARTICLE 15 - ROAD REGULATIONS	**ARTICLE 15 - REGLEMENT DE VOIRIE**
The Sub-Lessee shall comply with all existing or future road regulations applicable to the Sub-Leased Area and the Concession.	Le Permissionnaire devra se conformer à toutes les réglementations de voirie existantes ou à venir applicables à la Zone de Permission et à la Concession.
If required by the Sub-Lease or in order to carry out the Activities, the Sub-Lessee may carry out maintenance or repair works or operations on parts of the public highway within the Sub-Leased Area.	Si cela est requis par la Convention de Permission ou afin de mener à bien les Activités, le Permissionnaire pourra réaliser des travaux, des opérations d'entretien ou de réparation sur certaines parties de la voie publique de la Zone de Permission.
Such work shall be performed with the utmost diligence and with all precautions prescribed by the Licencing Authority so as to cause the least possible interference with traffic in the Port of Ehoala.	Ces travaux seront exécutés avec la plus grande diligence et avec toutes les précautions prescrites par l'Autorité Concédante, de manière à gêner le moins possible le trafic dans le port d'Ehoala.
Upon completion of such work or Activities, the public highway shall, if necessary, be restored to its previous condition by the Sub-Lessee at its expense.	Une fois ces travaux ou activités terminés, la voie publique devra, si nécessaire, être remise dans son état antérieur par le Permissionnaire et à ses frais.
ARTICLE 16 - USE OF THE PUBLIC HIGHWAY	**ARTICLE 16 - UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE**
The Sub-Lessee acknowledges that the public highway will be used by the Concession Holder and the public during the Term.	Le Permissionnaire reconnaît que la voie publique sera utilisée par le Concessionnaire et le public pendant la Durée de la Convention de Permission.
The Sub-Lessee and the Concession Holder shall jointly establish a traffic plan that will optimise access to the Sub-Leased Area and any facilities covered by this Sub-Lease.	Le Permissionnaire et le Concessionnaire établiront conjointement un plan de circulation qui optimisera l'accès à la Zone de Permission et à toute installation couverte par la présente Convention de Permission.
The parties shall make reasonable efforts to comply with such traffic plan and to notify the other party if the plan requires modification.	Les parties feront tous les efforts raisonnables pour se conformer à ce plan de circulation et informer l'autre partie si le plan doit être modifié.
Subject to the Concession Holder's compliance with the aforementioned obligations, the Sub-Lessee may not make any claim against the Concession Holder for damage that	Sous réserve du respect par le Concessionnaire des obligations précitées, le Permissionnaire ne pourra formuler aucune réclamation à l'encontre du Concessionnaire en cas

such public use of the highway or may cause to its facilities, because of the state of the public domain or otherwise, or for disturbances that may be caused to its operations by lawful police measures, or by regularly authorised work on the public domain.	de dommages qu'un tel usage de la voie publique causerait ou pourrait causer à ses installations, en raison de l'état du domaine public ou autrement, ou en cas de perturbations qui pourraient être apportées à son exploitation par des mesures policières licites, ou par des travaux régulièrement autorisés sur le domaine public.
CHAPTER III: FINANCIAL PROVISIONS **ARTICLE 17 - FEES**	**CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES** **ARTICLE 17 - LES FRAIS**
In consideration of the grant of this Sub-Lease, the Sub-Lessee shall pay the Concession Holder a fixed fee.	En contrepartie de l'octroi de la présente Convention de Permission, le Permissionnaire versera au Concessionnaire des frais fixes.
The fixed rate shall be:	Le taux fixe sera de :
1,10 US Dollars per square meter per year (USD excluding taxes) of the Sub-Leased Area payable from the Effective Date of this Sub-Lease.	1,10 dollars US par mètre carré et par an (USD hors taxes) dans la Zone de Permission payable à partir de la Date d'entrée en vigueur de la Convention de Permission.
This rate shall be increased every five years commencing from the the 5th anniversary of the Effective Date by a fixed percentage of 5%.	Ce taux sera augmenté tous les cinq ans, à partir du 5e anniversaire de la Date d'entrée en vigueur, d'un pourcentage fixe de 5 %.
The total fixed fee payable each year shall be calculated by multiplying the fixed rate by the provisional area of the Sub-Leased Area as shown in Appendix 1 (in m²) ("**Annual Fee**").	Ces redevances fixes payables chaque année seront calculés en multipliant le taux fixe par la surface provisoire de la Zone de Permission comme indiqué dans l'Annexe 1 (en m²) (ci-après la « **Redevance annuelle** »).
The Sub-Lessee shall pay the Annual Fee in four equal installments in arrears throughout each 12-month period of the Term.	Le Permissionnaire devra payer la Redevance annuelle en quatre versements égaux à terme échu pendant chaque période de 12 mois de la Durée de la Convention de Permission.
The Annual Fee due for the previous quarter must be paid by the end of the first month of the current quarter.	La Redevance annuelle dus pour le trimestre précédent devront être payés avant la fin du premier mois du trimestre en cours.
The Concession Holder shall issue an invoice to the Sub-Lessee setting out the total quarterly payment at least ten (10) Business Days before any payment is due.	Le Concessionnaire émettra une facture au Permissionnaire indiquant le montant total du paiement trimestriel au moins dix (10) jours ouvrables avant l'échéance de tout paiement.
In the event of non-payment of any invoice issued in accordance with this Article, sums within the above-mentioned deadlines, interest of 5% shall apply to any unpaid amounts unpaid (applied for each indivisible month of delay).	En cas de non-paiement de toute facture émise dans les délais susmentionnés conformément au présent Article, un intérêt de 5 % sera appliqué aux montants impayés (appliqué par mois indivisible de retard).
Should any invoice issued in accordance with this Article, or any corresponding interest, remain unpaid for six months, the Concession Holder may give terminate the Sub-Lease after giving seven (7) days written notice.	Si une facture émise conformément au présent Article, ou tout intérêt correspondant reste impayé pendant six mois, le Concessionnaire sera en droit de résilier la Convention de Permission après un préavis écrit de sept (7) jours.
CHAPTER IV: TERM AND EXPIRY **ARTICLE 18 - TERM OF THE SUB-LEASE**	**CHAPITRE IV : DURÉE ET ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE** **ARTICLE 18 - DUREE DE LA PERMISSION**
The grant of this Sub-Lease shall be effective from the Effective Date provided for in Article 35 below.	La présente Convention de Permission prend effet à la Date d'entrée en vigueur prévue à l'Article 35 suivant.

Subject to any extension of the Term in accordance with the provisions of this Sub-Lease, this Sub-Lease shall automatically expire on the same day that the RESA is terminated or the term of the RESA expires.	Sous réserve de toute prolongation de la Durée de la Convention de Permission conformément aux dispositions de la présente Convention de Permission, la Convention de Permission expirera automatiquement le même jour que la résiliation du RESA ou de la date d'échéance du RESA.
Notwithstanding this Article 18, in the event that the term of the RESA is extended in accordance with its terms then this Sub-Lease will automatically extend for the equivalent period of time, but shall in no instance extend beyond the term of the underlying Concession Agreement.	Nonobstant le présent Article 18, si la durée du RESA est prolongée dans le plus grand respect de ses termes, le Convention de Permission sera automatiquement prolongé pour une période équivalente qui ne pourra en aucun cas dépasser la durée de la Convention de Concession sous-jacent.
ARTICLE 19 - EARLY TERMINATION OF THE SUB-LEASE DUE TO THE FAULT OF THE SUB-LESSEE	**ARTICLE 19 - RÉSILIATION ANTICIPÉE DE LA PERMISSION EN CAS DE DÉFAILLANCE DU PERMISSIONNAIRE**
The Sub-Lease may be terminated for fault of the Sub-Lessee in the event of failure of the Sub-Lessee to comply with the material obligations of this Sub-Lease.	La Convention de Permission pourra être résilié suite à une défaillance du Permissionnaire, comme le non-respect de ses obligations matérielles découlant de la présente Convention de Permission.
The Concession Holder may only terminate the Sub-Lease after a formal notice has been served on the Sub-Lessee setting out the default and the remedy required and such notice has not been actioned to the reasonable satisfaction of the Concession Holder for sixty (60) days.	Le Concessionnaire ne pourra résilier la Convention de Permission que si une mise en demeure a été signifiée au Permissionnaire, décrivant le défaut et l'action requise afin d'y remédier, et qu'aucune réponse suffisamment raisonnable n'a été proposée au Concessionnaire dans les soixante (60) jours faisant suite à cette mise en demeure.
In the event of termination of the Sub-Lease for fault of the Sub-Lessee, the Sub-Lessee and the Concession Holder shall not be entitled to claim any compensation from each other or QMM, other than that provided for under the RESA.	En cas de résiliation de la Convention de Permission suite à une défaillance du Permissionnaire, ce dernier et le Concessionnaire ne pourront prétendre à aucune compensation l'un envers l'autre ou envers QMM autre que celle prévue par le RESA.
ARTICLE 20 - EARLY TERMINATION OF THE SUB-LEASE DUE TO THE FAULT OF THE CONCESSION HOLDER	**ARTICLE 20 - RÉSILIATION ANTICIPÉE DE LA PERMISSION EN CAS DE DEFAILLANCE DU CONCESSIONNAIRE**
The Sub-Lease may be terminated for fault of the Concession Holder in the event of failure of the Concession Holder to comply with the material obligations of this Sub-Lease.	La Convention de Permission peut être résilié suite à une défaillance du Concessionnaire, en cas de non-respect par celui-ci des obligations matérielles de la Convention de Permission.
The Sub-Lessee may only terminate the Sub-Lease after a formal notice has been served on the Concession Holder setting out the default and the remedy required and such notice has not been actioned to the reasonable satisfaction of the Sub-Lessee for sixty (60) days.	Le Permissionnaire ne pourra mettre fin à la Convention de Permission qu'après avoir signifié au Concessionnaire une mise en demeure indiquant le défaut et l'action requise afin d'y remédier, et qu'aucune réponse suffisamment raisonnable n'a été proposée au Permissionnaire dans les soixante (60) jours faisant suite à cette mise en demeure.
In the event of termination of the Sub-Lease for fault of the Concession Holder, the Sub-Lessee shall not be entitled to claim any compensation from the Concession Holder or QMM, other than that provided for under the RESA.	En cas de résiliation de la Convention de Permission suite à une défaillance du Concessionnaire, le Permissionnaire ne pourra prétendre à aucune compensation du Concessionnaire ou de QMM autre que celle prévue par le RESA.

ARTICLE 21 - EARLY TERMINATION OF THE SUB-LEASE FOR REASONS OF PUBLIC INTEREST	ARTICLE 21 - RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION DE PERMISSION POUR DES RAISONS D'INTÉRÊT PUBLIC
21.1 Subject to the provisions of this Article, the Concession Holder may terminate this Sub-Lease at any time without fault of the Sub-Lessee if such termination is properly justified by the public interest and as imposed by the Licensing Authority or any other competent and duly authorised Malagasy authority.	**21.1** Sous réserve des dispositions du présent Article, le Concessionnaire sera en mesure de résilier la présente Convention de Permission à tout moment, sans défaillance particulière du Permissionnaire, si cette résiliation est dûment justifiée par l'intérêt public et imposée par l'Autorité Concédante ou toute autre autorité malgache compétente et dûment autorisée.
21.2 An intention to terminate this Sub-Lease for reasons of public interest shall be pronounced by a formal notice to the Sub-Lessee, copied to the Concession Holder, detailing the reasons for such termination.	**21.2** L'intention de résilier la présente Convention de Permission pour des raisons d'intérêt public sera prononcée par une mise en demeure détaillant les motifs de cette résiliation qui sera adressée au Permissionnaire, et le Concessionnaire devra être mis en copie.
The Sub-Lessee shall be entitled to an audience on the proposed termination, and at the request of the Sub-Lessee, the Concession Holder and/or Licensing Authority, to the extent of its ability, shall demonstrate to the Sub-Lessee that the public interest ground of Article 21.1 is justified, appropriate and proportionate, is in the best interests of the public and not for commercial gain (and where such terms are defined in the Concession Agreement, the definition therein shall apply), and shall provide assurances that the Sub-Lessee shall be entitled to any remedy under this Sub-Lease or applicable laws, now existing or hereafter enacted.	Le Permissionnaire aura le droit d'être entendu sur la résiliation proposée et, à la demande du Permissionnaire, le Concessionnaire et/ou l'Autorité Concédante, dans la mesure de leurs possibilités, devront démontrer au Permissionnaire que le motif d'intérêt public de l'Article 21.1 est justifié, approprié et proportionné, qu'il défend les meilleurs intérêts de l'entité publique, qu'il n'est en aucun cas motivé par un avantage commercial (et lorsque ces termes sont définis dans la Convention de Concession, la définition qui y est donnée s'appliquera). Ces derniers devront également démontrer que le Permissionnaire aura droit à tout recours en vertu de la présente Convention de Permission ou des lois applicables, existantes ou à venir.
The Licensing Authority, the Concession Holder and the Sub-Lessee shall make good faith endeavours to consult in order to determine whether there is an alternative to terminating the Sub-Lease.	L'Autorité Concédante, le Concessionnaire et le Permissionnaire s'efforceront de se consulter de bonne foi afin de déterminer s'il existe une alternative à la résiliation de la Convention de Permission.
If no alternative has been reached sixty (60) days after the formal notice is issued, the Sub-Lease will be automatically terminated.	Si aucune alternative n'a été trouvée soixante (60) jours après la mise en demeure, la Convention de Permission sera automatiquement résiliée.
21.3 In the event of termination for reasons of public interest, the Facility shall thereafter, at the election of the Concession Holder, either be transferred in good working order to the Concession Holder, or removed from the Sub-Leased Area, decommissioned and the Sub-Leased Area rehabilitated to the condition it was in at the Effective Date, fair wear and tear excepted, as provided for pursuant to the RESA.	**21.3** En cas de résiliation pour des raisons d'intérêt public, l'Installation sera ensuite, au choix du Concessionnaire, soit transférée en bon état de fonctionnement au Concessionnaire, soit retirée de la Zone de Permission, déclassé et la Zone de Permission réhabilitée dans l'état où elle se trouvait à la Date d'entrée en vigueur, excepté toute forme d'usure normale, comme prévu par le RESA.
Upon such election, and prior to any transfer or decommissioning the Concession Holder shall pay to the Sub-Lessee an indemnity taking into account: (i) the net book value of all structures and immovable property installed by the Sub-Lessee (upon presentation of the audited accounts and/or records documenting such expenses); and (ii) loss of profit equal to the average of the Sub-Lessee's after-tax profits over the last three (3) years multiplied by half the number of years remaining until the expiry of the Sub-Lease, it being specified that the above-mentioned average after-tax profits shall be capped at 15%	A la suite de ce choix, et avant tout transfert ou déclassement, le Concessionnaire versera au Permissionnaire une indemnité prenant en compte : (i) la valeur comptable nette de toutes les structures et de tous biens immobiliers installés par le Permissionnaire (sur présentation des comptes audités et/ou des registres documentant ces dépenses) ; et (ii) un manque à gagner égal à la moyenne des bénéfices après impôts du Permissionnaire sur les trois (3) dernières années multipliée par la moitié du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de la Convention de Permission, étant précisé que la moyenne des

of average sales excluding tax over the last three (3) years (the net book value compensation and the profit-related compensation together being the "**Indemnity Payment**").	bénéfices après impôts susmentionnés sera plafonnée à 15 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes sur les trois (3) dernières années (l'indemnité de valeur nette comptable et l'indemnité de manque à gagner constituant ensemble le « **Paiement des indemnités** »).
The Indemnity Payment will be calculated and paid in USD.	Le Paiement des indemnités sera calculé et versé en dollars US.
Exceptionally, for the period up to the end of the first year of commissioning of the Sub-Lessee's Facility, the amount of compensation shall be set at a maximum of the gross value of the investment made plus the corresponding financial costs based on supporting documents and original invoices.	Exceptionnellement, pour la période allant jusqu'à la fin de la première année de mise en service de l'Installation du Permissionnaire, le montant de l'indemnité sera fixé au maximum à la valeur brute de l'investissement réalisé, majorée des frais financiers correspondants et calculés à partir des pièces justificatives et des factures originales.
21.4 Except as provided below, the payment of compensation in the form of the Indemnity Payment by the Concession Holder shall be conditional on the Concession Holder being compensated by the Licensing Authority under the Concession Agreement.	**21.4** Sous réserve des dispositions suivantes, le paiement des Paiement des indemnités par le Concessionnaire sera subordonné à l'indemnisation du Concessionnaire par l'Autorité Concédante, en vertu de la Convention de Concession.
21.5 Notwithstanding Article 21.4 above, if the Concession Holder elects to terminate this Sub-lease for reasons of public interest, following a period of 120 days of agreement on or determination of the value of the Indemnity Payment (the "**Payment Period**"), the Sub-Lessee shall be entitled to enforce its rights under Clause 15.3 of the RESA.	**21.5** Nonobstant l'Article 21.4 précédent, si le Concessionnaire choisit de mettre fin à ce Convention de Permission pour des raisons d'intérêt public, après une période de 120 jours suivant d'accord ou de détermination de la valeur des Paiement des indemnités (la « **Période de paiement** »), le Permissionnaire aura le droit de faire valoir ses droits en vertu de la Clause 15.3 du RESA.
21.6 This Article 21 shall survive termination of the Sub-Lease.	**21.6** Le présent Article 21 restera en vigueur après la résiliation de la Convention de Permission.
21.7 In the event of a dispute over the amount of the Indemnity Payment, and in the event that the mediation process provided for in Article 85 of Decree No. 2004-699 of 13 July 2004 implementing Law No. 2003-025 of 05 September 2003 on the status of ports is unsuccessful, the dispute shall be settled under the conditions provided for in Article 30 below.	**21.7** En cas de litige sur le montant des Paiement des indemnités, et en cas d'échec de la phase de médiation prévue à l'Article 85 du décret n° 2004-699 du 13 juillet 2004 portant application de la loi n° 2003-025 du 05 septembre 2003 relative au statut des ports, le litige sera réglé dans les conditions prévues par l'Article 30 suivant.
ARTICLE 22 - FORCE MAJEURE	**ARTICLE 22 - CAS DE FORCE MAJEURE**
The parties to this Sub-Lease shall not be liable for the non-performance of their obligations due to the occurrence of a force majeure event.	Les parties à la présente Convention de Permission ne seront en aucun cas responsables de l'inexécution de leurs obligations découlant de la survenance d'un cas de force majeure.
For the duration of the force majeure, the obligations affected by it shall be suspended.	Pendant toute la durée de ladite force majeure, toute obligation affectée par celle-ci sera donc suspendue.
Definition of Force Majeure	**Définition du Cas de force majeure**
'Force majeure' or 'Force Majeure Events' as defined herein shall mean an event or circumstance or condition or combination of events or circumstances that: (i) is not reasonably foreseeable as of the date hereof, (ii) is not within the reasonable control, directly or indirectly, of the party affected by the event; and that materially and adversely affects the ability of the affected party to perform any of its obligations under this Sub-Lease, but only to the extent that:	On entend par « Cas de force majeure » ou « Événements de force majeure », tels que définis dans les présentes, un événement, une circonstance, une condition ou une combinaison d'événements ou de circonstances qui : (i) ne sont pas raisonnablement prévisibles à la date des présentes, (ii) n'est pas sous le contrôle raisonnable, directement ou indirectement, de la partie affectée par l'événement ; et qui affecte de manière importante et défavorable la capacité de la partie affectée à exécuter l'une de ses obligations en vertu

	de la présente Convention de Permission, mais uniquement dans la mesure où un tel évènement :
• it is not the result of such party's negligence or failure to act and is not the direct or indirect result of a breach by the affected party of any of its obligations under this Sub-Lease;	• ne résulte pas de la négligence ou de l'absence d'action de cette partie et ne résulte ni directement ni indirectement d'une violation par la partie concernée de l'une de ses obligations en vertu de la présente Convention de Permission ;
• could not be avoided or overcome by the affected party's use of due diligence in the circumstances, and/or	• ne pouvait être évité ou surmonté par la partie affectée en faisant preuve d'un niveau diligence raisonnable dans certaines circonstances, et/ou
• prevents, hinders or delays the affected party in its performance of all (or part) of its obligations under of this Sub-Lease (other than any payment obligations).	• empêche, entrave ou retarde la partie concernée dans l'exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu de la présente Convention de Permission (autres que les obligations de paiement).
Force Majeure is limited to the following events (but only to the extent that such an event, in consideration of the circumstances, satisfies the sub-Articles above):	Le Cas force majeure sera limité aux événements suivants (mais uniquement dans la mesure où un tel événement, compte tenu des circonstances, satisfait aux sous-articles qui précèdent) :
• natural disasters such as drought, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, storm, lightning strike, cyclone, tornado, typhoon, or other natural disasters or act of god;	• les catastrophes naturelles comme la sécheresse, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, les inondations, les tempêtes, les éclairs, les cyclones, les tornades, les typhons, ou toute autre catastrophe naturelle ou tout autre cas fortuit ;
• fire, explosion, tempest, flood, drought, famine, ionising radiation, riot, and civil commotion;	• tout incendie, explosion, tempête, inondation, sécheresse, famine, rayonnements ionisants, émeutes et troubles civils ;
• any official or unofficial national or regional strike, lockout, go-slow, or other such labour disputes, which shall include any strikes affecting the power sector generally in Madagascar, but excluding any strikes or equivalent action undertaken solely by the parties' or their employees, contractors or personnel;	• toute grève, grève patronale, toute grève perlée ou tout autre conflit professionnel, officiel ou officieux, national ou régional, ou toute grève affectant le secteur de l'électricité en général à Madagascar, mais à l'exclusion de toute grève ou action équivalente entreprise uniquement par les parties ou leurs employés, entrepreneurs ou personnel ;
• war or civil war (whether declared or undeclared), armed conflicts or terrorism;	• toute guerre ou guerre civile (déclarée ou non), tout conflit armé ou tout acte terroriste ;
• nuclear contamination;	• toute contamination nucléaire ;
• air crash, shipwreck, train wreck or major failure or stoppage of transportation, objects failing from aircraft or other aerial devices or sonic boom;	• tout accident d'avion, naufrage, accident de train, toute défaillance ou arrêt majeur des transports, tout défaillance d'une partie d'un avion ou de tout autre appareil aérien ou tout bang supersonique ;
• pandemics, epidemics, embargo, blockade or outbreaks that affect the construction or operation of the Facility;	• toute pandémie, épidémie, tout embargo, blocus ou débordement pouvant affecter la construction ou le fonctionnement de l'Installation ;
• chemical or biological contamination of the Facility and/or the Sub-Leased Area as a result of any of the events referred to above, or	• toute contamination chimique ou biologique de l'Installation et/ou de la Zone de Permission à la suite de l'un des événements susmentionnés, ou

• the identification of paleontological and archaeological conditions (including the discovery of any heritage resources), on the Sub-Leased Area which i) could not have been discovered through the exercise of reasonable due diligence by the Sub-Lessee acting in accordance with Good Utility Practice, and ii) which shall individually or cumulatively result in increased costs above a value of USD 125,000 and materially adversely affects the ability of the Sub-Lessee to perform its obligations under this Sub-Lease; and	• l'identification de conditions paléontologiques et archéologiques (comme la découverte de ressources patrimoniales) sur la Zone de Permission qui i) n'auraient pas pu être découvertes par le Permissionnaire, même en faisant preuve d'un niveau de diligence raisonnable, et étant entendu que ce dernier agit conformément aux Bonnes Pratiques des fournisseurs d'énergie, et ii) qui, individuellement ou cumulativement, entraîneront une augmentation des coûts supérieure à une valeur de 125 000 dollars US et affecteront de manière négative la capacité du Permissionnaire à remplir ses obligations en vertu de la présente Convention de Permission ; et
• any unforeseeable delay in obtaining any local or national government approval, license, concession or other such required government action which affects the Sub-Leased Area, provided that the claiming party has duly and timeously applied for and complied with all of its obligations in respect of the obtaining of such approval and has diligently pursued all recourse in accordance with Good Utility Practice.	• tout retard imprévisible dans l'obtention d'une approbation, d'une licence, d'une concession ou de toute autre mesure gouvernementale locale ou nationale requise qui affecte la Zone de Permission, à condition que la partie demanderesse ait dûment et en temps voulu respecté la procédure ou toutes ses obligations en ce qui concerne l'obtention d'une telle approbation et ait mené tous les recours, tel que l'exigent les Bonnes Pratiques des fournisseurs d'énergie.
Consequences of Force Majeure	**Les conséquences d'un Cas de force majeure**
If either party is rendered wholly or in part unable to perform its obligations hereunder because of a Force Majeure Event, the affected party shall be excused from the performance affected by the Force Majeure Event, provided that:	Si l'une des parties est rendue totalement ou partiellement incapable d'exécuter ses obligations en vertu des présentes en raison d'un Cas de force majeure, la partie concernée sera dispensée de l'exécution affectée par ledit Cas de force majeure, à condition que :
• the party affected by the Force Majeure shall give the other party prompt written notice, without intentional delay, describing the particulars of the event, a general description of the obligations likely to be affected, an estimate of the likely duration of the Force Majeure Event and a statement of the actions to be taken in order to comply with the affected Party's obligations;	• la partie affectée par le Cas de force majeure devra donner à l'autre partie une notification écrite, sans délai intentionnel, décrivant les détails de l'événement, donnant une description générale des obligations susceptibles d'être affectées, une estimation de la durée probable du Cas de force majeure et elle devra exposer les actions à entreprendre afin de pouvoir respecter ses obligations ;
• the suspension of performance shall be of no greater scope and of no longer duration than is required to remedy the effect of the Force Majeure; and	• ladite suspension d'exécution ne soit pas plus étendue et ne durera pas plus longtemps que ce qui est nécessaire afin de remédier aux effets du Cas de force majeure ; et
• no payment obligations of either party shall be excused by the Force Majeure Event.	• aucune obligation de paiement de l'une ou l'autre partie ne sera dispensée par le Cas de force majeure.
The affected party shall make all reasonable efforts to prevent and reduce to a minimum and mitigate the effect of any delay occasioned by any Force Majeure Event, including by taking out and maintaining insurance over the Force Majeure Events that are insurable and any recourse to alternate sources of services, equipment and materials.	La partie affectée fera tous les efforts raisonnables afin de prévenir, de réduire et d'atténuer au minimum les effets de tout retard occasionné par un Cas de force majeure, en souscrivant et en maintenant par exemple une assurance prenant en charge les Cas de force majeure assurables et tout recours à d'autres sources de services, d'équipements et de matériaux.
In the event that the Sub-Lessee receives compensation, in the form of insurance proceeds or otherwise, for any loss for which it is entitled to relief in terms of this Article, it shall	Si le Permissionnaire reçoit une indemnisation, sous forme de produit d'assurance ou autre, pour toute perte pour laquelle il a droit à une compensation en vertu du présent

promptly inform the Concession Holder and the compensation already received by the Sub-Lessee shall be taken into account in determining and or adjusting the relief provided to the Sub-Lessee under this Article.	Article, il devra en informer rapidement le Concessionnaire et l'indemnisation déjà reçue par le Permissionnaire sera prise en compte afin de déterminer et/ou d'ajuster la compensation accordée au Permissionnaire en vertu du présent Article.
If the Concession Holder objectively demonstrates that the Sub-Lessee is not making reasonable effort to minimise and or mitigate the effects of any delay or loss occasioned by the Force Majeure Event as would be expected in accordance with Good Utility Practice, the Concession Holder shall be entitled to instruct the Sub-Lessee on what steps to take in relation to the Force Majeure Event, and the costs associated with the actions taken by the Sub-Lessee will be for the account of the Sub-Lessee.	Si le Concessionnaire est en mesure de démontrer objectivement que le Permissionnaire ne fait aucun effort raisonnable afin de minimiser ou d'atténuer les effets de tout retard ou de toute perte occasionnés par le Cas de force majeure de manière logique, et conformément aux Bonnes Pratiques des fournisseurs d'énergie, le Concessionnaire aura le droit de donner des instructions au Permissionnaire sur les mesures à prendre en rapport avec le Cas de force majeure, et les coûts associés aux mesures prises par le Permissionnaire seront à la charge de ce dernier.
In the event that the force majeure event lasts for more than 270 Days, the parties must meet in order to discuss the measures (if any) which may be employed to address the force majeure event and may jointly decide to terminate this Sub-Lease, said termination resulting in the effects of the expiry of the Sub-Lease as if it had expired in accordance with its terms pursuant to Article 23.	Si le Cas de force majeure se prolonge sur une durée de plus de 270 jours, les parties devront se réunir afin de discuter des mesures (le cas échéant) qui peuvent être employées pour y faire face et pourront décider conjointement de résilier la présente Convention de Permission, ladite résiliation entraînant les effets de l'expiration de la Convention de Permission comme s'il avait expiré conformément aux termes de l'Article 23.
ARTICLE 23 - EXPIRY OF THE SUB-LEASE	**ARTICLE 23 - EXPIRATION DE LA CONVENTION DE PERMISSION**
Upon the expiry of the Term, the Concession Holder shall elect in its sole discretion, whether it:	Après expiration du délai contractuel, le Concessionnaire choisira, à sa seule discrétion, de :
• will take control of the Facility through a Share Transfer or a transfer of the Seller Assets by the Sub-Lessee; or	• prendre le contrôle de l'Installation par le biais d'un Transfert d'actions ou d'un transfert des Actifs du vendeur par le Permissionnaire ;
• will take control of the Project Site only, and instruct the Sub-Lessee to undertake the decommissioning of the Facility and rehabilitation of the Project Site to the condition it was in prior to the development, construction and operation of the Project (subject to reasonable wear and tear and pre-existing site conditions),	• prendre le contrôle du Site du Projet uniquement et de demander au Permissionnaire d'entreprendre la mise hors service de l'Installation et la remise en état du Site du Projet dans l'état où il se trouvait avant le développement, la construction et l'exploitation du Projet (sous réserve d'une usure raisonnable et des conditions préexistantes du site),
as contemplated under the RESA.	tel qu'envisagé par le RESA.
The Concession Holder shall notify the Sub-Lessee of its election at least 12 months prior to the expiry of the Term and in this instance, the Concession Holder shall take transfer of the Seller Assets or the shareholding in the Sub-Lessee free of charge.	Le Concessionnaire notifiera son choix au Permissionnaire au moins 12 mois avant l'expiration de la Durée contractuelle et dans ce cas, le Concessionnaire réalisera le transfert des Biens du Vendeur ou de la participation du Permissionnaire à titre gratuit.
Where the Concession Holder elects to take control of the Project Site pursuant to the terms of the RESA, the Sub-Lessee shall, without any right to compensation or indemnity:	Lorsque le Concessionnaire choisit de prendre le contrôle du Site du projet conformément aux termes du RESA, le Permissionnaire devra, sans aucun droit à une quelconque compensation ou indemnité :
• remove, at its own expense, all the Temporary Structures and any other equipment and facilities of which it remains the owner; and	• enlever, à ses propres frais, toutes les Structures temporaires et tout autre équipement et installation dont il demeure le propriétaire ;

• restore the Sub-Leased Area and the Existing Structures to their original condition, fair wear and tear excepted, and noting that the restoration of the Sub-Leased Area does not include the removal of the Permanent or Existing Structures and that such restoration may be carried out over a period of six (6) months, and shall be subject to the rehabilitation obligations under the RESA and the applicable environmental authorisations;	• restaurer la Zone de Permission et les Structures existantes à leur état d'origine, à l'exception de l'usure normale, tout en notant que la restauration de la Zone de Permission n'inclut pas l'enlèvement des Structures permanentes ou existantes et que ladite restauration pourra être effectuée sur une période de six (6) mois, et sera soumise aux obligations de réhabilitation en vertu du RESA et des autorisations environnementales applicables ;
• transfer the Permanent Structures to the Concession Holder pursuant to the RESA; and	• transférer les Structures permanentes au Concessionnaire conformément au RESA ; et
• otherwise proceed subject to, and in accordance with, the terms of the RESA in respect of such transfer.	• procéder autrement, sous réserve et dans le plus grand respect des conditions du RESA, en ce qui concerne ce transfer.
If the Sub-Lessee fails to comply with this obligation within the six (6) month period provided, subject to any actions taken by QMM under the RESA to meet such rehabilitation obligation, the Concession Holder may proceed to carry out such actions at its own expense sixty (60) days after a formal notice of default has been issued and remains unactioned by the Sub-Lessee, and claim its properly evidenced costs and expenses in doing so from the Sub-Lessee.	Si le Permissionnaire ne se conforme pas à cette obligation dans le délai de six (6) mois prévu, sous réserve de toute action entreprise par QMM en vertu du RESA afin de satisfaire à cette obligation de réhabilitation, le Concessionnaire pourra mettre en place ces actions à ses propres frais soixante (60) jours après qu'une mise en demeure ait été émise par le Permissionnaire et soit restée sans suite, et réclamer au Permissionnaire ses frais et dépenses dûment justifiés pour ce faire.
Where the Concession Holder elects to transfer take control of the Facility through a Share Transfer or transfer of the Seller Assets pursuant to the terms of the RESA, the parties shall proceed in accordance with the procedure laid out in Clause 16 of the RESA, and the other practical requirements set out above in this Article 23 in relation to transfer of the Project Site.	Lorsque le Concessionnaire choisit de transférer la prise de contrôle de l'Installation par le biais d'un transfert d'actions ou d'un transfert des actifs du vendeur conformément aux termes du RESA, les parties devront procéder dans le plus grand respect de la procédure définie dans la Clause 16 du RESA, et aux autres exigences pratiques définies plus haut dans ce même Article 23, concernant le transfert du Site du Projet.
In either case, in terms of the handover procedure, the Sub-Leasee shall co-operate fully with QMM or the Concession Holder (where applicable) and any successor in order to achieve a smooth transfer of Project Site in the manner in which the Concession Holder or its nominee takes control of the Project and to avoid or mitigate in so far as reasonably practicable any inconvenience or prejudice to the Concession Holder or its nominee.	Dans tous les cas, en ce qui concerne la procédure de transfert, le Permissionnaire devra coopérer pleinement avec QMM ou le Concessionnaire (le cas échéant) et tout successeur afin de réaliser un transfert sans problèmes du Site du Projet pour que le Concessionnaire ou son représentant prenne le contrôle du Projet et pour éviter ou atténuer dans la mesure du possible tout inconvénient ou préjudice au Concessionnaire ou à son représentant.
ARTICLE 24 - SUBSTITUTION	**ARTICLE 24 - SUBSTITUTION**
In the event of termination of the Concession Agreement prior to the expiry of this Sub-Lease, the Licensing Authority, acting as Licensor under the Concession, shall automatically substitute itself in all the rights and obligations of the Concession Holder under this Sub-Lease, and there shall be no adverse impact on the Sub-Lessee.	En cas de résiliation de la Convention de Concession avant l'expiration de la présente Convention de Permission, l'Autorité Concédante, agissant en tant que concédant dans le cadre de la Concession, se substituera automatiquement pour tous les droits et obligations du Concessionnaire dans le cadre de la présente Convention de Permission, et il n'y aura aucun impact négatif sur le Permissionnaire.
The Sub-Lessee having entered into this Sub-Lease shall remain solely responsible for obligations and liabilities arising prior to the substitution, even though such obligations and liabilities may be called into question after the substitution.	Le Permissionnaire ayant conclu la présente Convention de Permission reste seul responsable des obligations et responsabilités assumées avant la substitution, même si ces obligations et responsabilités sont remises en cause après la substitution.

This Sub-Lease shall terminate automatically on termination of the RESA, save for provisions that are intended to survive the termination of this Sub-Lease.	La présente Convention de Permission prendra fin automatiquement à la résiliation du RESA, à l'exception des dispositions qui sont destinées à subsister après la résiliation de la présente Convention de Permission.
CHAPTER V: PORT OPERATIONS **ARTICLE 25 - PORT REGULATIONS**	**CHAPITRE V : OPÉRATIONS PORTUAIRES** **ARTICLE 25 - REGLEMENTATION PORTUAIRE**
The Sub-Lessee shall comply with the provisions of the general regulations governing the operation of Malagasy ports and the specific regulations of the Port of Ehoala, all legally procured injunctions issued by port police officers and the requirements of the Customs Department with respect to customs monitoring measures.	Le Permissionnaire devra se conformer aux dispositions du règlement général d'exploitation des ports malgaches et du règlement particulier du port d'Ehoala, à toutes les injonctions légalement acquises des agents de la police portuaire et aux prescriptions du service des douanes dans le cadre des mesures de surveillance douanière.
ARTICLE 26 - RIGHTS OF THIRD PARTIES	**ARTICLE 26 - DROITS DES TIERCES PARTIES**
Indemnity for death or personal injury and/or damage to property	**Indemnité en cas de décès ou de lésions corporelles et/ou de dommages matériels**
The Sub-Lessee hereby indemnifies, defends and holds harmless the Concession Holder and its respective Shareholders, directors, officers, employees, representatives, agents, contractors and licensees (for purposes of this sub-Article each an indemnified party) from and against all costs, losses, damages, claims, liabilities and/or expenses of any kind incurred or suffered by the indemnified party and its respective directors, officers, employees, representatives, agents, contractors and licensees in respect of damage to or loss of any property, real or personal or any death or injury to any such indemnified party who is a natural person caused by, or arising from or in any manner connected with a negligent act or omission of the Sub-Lessee, except to the extent that any such costs, losses, damages, claims, liabilities and/or expenses of any kind are caused by, or arise from or in connection with the fraud or wilful misconduct or breach of this Sub-Lease by the indemnified party or the failure of the indemnified party to take reasonable steps in mitigation thereof.	Par la présente, le Permissionnaire indemnise, défend et dégage de toute responsabilité le Concessionnaire et ses Actionnaires, directeurs, officiers, employés, représentants, agents, travailleurs indépendants et licenciés respectifs (aux fins du présent sous-Article, chacun est une partie indemnisée) contre tout coût, perte, dommage, réclamation, responsabilité et/ou dépense de toute sorte encourus ou subis par la partie indemnisée et ses directeurs, officiers, employés, représentants, agents, travailleurs indépendants et licenciés respectifs en ce qui concerne les dommages ou la perte de tout bien, réels ou personnels ou de tout décès ou blessure de l'une de ces parties indemnisées qui serait une personne physique, causés par, ou découlant de, ou liés de quelque manière que ce soit à un acte de négligence ou une omission du Permissionnaire, sauf dans la mesure où ces coûts, pertes, dommages, réclamations, responsabilités et/ou dépenses de toute nature seraient causés par, découlent de, ou sont liés d'une quelconque manière à la fraude ou à la mauvaise conduite délibérée ou à la violation de la présente Convention de Permission par la partie indemnisée ou au manquement de la partie indemnisée à prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer cela.
In respect to damage to property pursuant to this Article, the Sub-Lessee shall indemnify the Concession Holder for any costs, loss or damages up to a fixed limit, being the greater of i) USD20 000,000 and ii) the maximum limit of indemnity under the Sub-Lessee's general or public liability insurance cover.	En ce qui concerne les dommages aux biens en vertu du présent Article, le Permissionnaire indemnisera le Concessionnaire pour tous les coûts, pertes ou dommages jusqu'à une limite fixe, soit la plus élevée des deux valeurs suivantes : i) 20 000 000 dollars US et ii) la limite maximale d'indemnisation en vertu de la couverture d'assurance responsabilité civile ou générale du Permissionnaire.

Indemnity for Third Party Liability	**Indemnisation de la responsabilité civile**
The Sub-Lessee shall indemnify, defend and hold harmless the Concession Holder and its respective directors, officers, employees, representatives, agents, contractors and licensees (for purposes of this sub-Article, each an indemnified party) from and against all costs, losses, damages, claims, liabilities and/or expenses of any kind incurred or suffered by such indemnified parties in respect of any loss of or damage to property of any third party or death or injury to any third party who is a natural person to the extent caused by the Sub-Lessee and/or its respective directors, officers, employees, representatives, agents, contractors and licensees and arising out of a negligent act or omission of the Sub-Lessee, except to the extent such losses, damages, injury or death is attributable to fraud or wilful misconduct or breach of this Sub-Lease by the indemnified party or the failure of the indemnified party to take reasonable steps in mitigation thereof.	Le Permissionnaire indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité le Concessionnaire et ses directeurs, officiers, employés, représentants, agents, travailleurs indépendants et licenciés respectifs (aux fins du présent sous-Article, chacun est une partie indemnisée) contre tout coût, perte, dommage, réclamation, responsabilité et/ou dépense de toute sorte encourus ou subis par ces parties indemnisées en ce qui concerne toute perte, tout dommage à la propriété d'un tiers, le décès ou la blessure d'un tiers qui serait une personne physique, dans la mesure où ils sont causés par le Permissionnaire et/ou ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et agents, dans la mesure où ils sont causés par le Permissionnaire et/ou ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants, agents, travailleurs indépendants et titulaires de licence respectifs et résultent d'un acte de négligence ou d'une omission du Permissionnaire, sauf dans la mesure où ces pertes, dommages, blessures ou décès sont attribuables à une fraude, à une faute intentionnelle ou à une violation de la présente Convention de Permission par la partie indemnisée ou à l'incapacité de la partie indemnisée de prendre des mesures raisonnables pour les atténuer.
For purposes of this Article, the term third party shall mean any person not falling within the definition of indemnified party in this Article (and shall not include the Sub-Lessee, the Concession Holder or any of their respective directors, officers, employees, representatives, agents, contractors or Sub-Lessees).	Aux fins du présent Article, le terme « tierces parties » désigne toute personne ne répondant pas à la définition de la partie indemnisée dans le présent Article (et n'inclut pas le Permissionnaire, le Concessionnaire ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants, employés, représentants, agents, travailleurs indépendants ou Permissionnaires respectifs).
Indemnity for liability under applicable Law	**Indemnisation de responsabilité en vertu du Droit applicable**
Notwithstanding anything to the contrary in this Sub-Lease, the Sub-Lessee shall indemnify, defend and hold harmless the Concession Holder and its respective directors, officers, employees, representatives, agents, contractors and licensees (for the purposes of this sub-Article, each an indemnified party) from and against all costs, expenses, liabilities and/or losses, claims, suits and/or proceedings of any kind incurred or suffered by such indemnified party pursuant to applicable Law as a result of the negligent activities or omissions of the Sub-Lessee, including any penalties imposed pursuant to applicable Law and any clean-up and/or remedial costs resulting from or arising out of pollution or contamination howsoever occurring as a result of the activities of the Sub-Lease except to the extent such costs, expenses, liabilities and/or losses, claims, suits and/or proceedings are caused by, or arise from or in connection with the fraud, wilful misconduct or breach of this Sub-Lease by the indemnified party or the failure of the indemnified party to take reasonable steps in mitigation thereof.	Nonobstant toute disposition contraire dans la présente Convention de Permission, le Permissionnaire devra indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité le Concessionnaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants, agents, travailleurs indépendants et titulaires de licence respectifs (aux fins du présent Article, chacun est une partie indemnisée) à l'égard de tous les coûts, dépenses, responsabilités et/ou pertes, réclamations, poursuites et/ou procédures de toute nature encourus ou subis par ladite partie indemnisée conformément à la Droit applicable en raison des activités ou omissions négligentes du Permissionnaire, y compris les pénalités imposées en vertu du Droit applicable et les coûts de nettoyage et/ou de réparation résultant ou découlant de la pollution ou de la contamination, quelle qu'en soit la nature, résultant des activités du Permissionnaire, sauf dans la mesure où lesdits coûts, dépenses, responsabilités et/ou pertes, réclamations, poursuites et/ou procédures seraient causés par, découleraient ou seraient liés à une fraude, à une faute intentionnelle ou à une violation de la présente Convention de Permission par la partie indemnisée ou à l'incapacité de la partie indemnisée à prendre des mesures raisonnables pour atténuer cette situation.

ARTICLE 27 - COMPLIANCE WITH CURRENT REGULATIONS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION	ARTICLE 27 - CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
The Sub-Lessee is required to conduct the Activities in a safe manner in compliance with applicable standards and regulations, and also with all standards and specifications set forth in the Project Environmental Management Plan and the Port Sector Environmental Management Plan and Rio Tinto's HSE standards of which it acknowledges it is familiar with.	Le Permissionnaire est tenu de mener les Activités en toute sécurité, dans le plus grand respect des normes et réglementations applicables, de toutes les normes et spécifications énoncées dans le Plan de gestion environnementale du Projet et dans le Plan de gestion environnementale du secteur portuaire, mais aussi aux normes HSE de Rio Tinto, dont il reconnaît avoir pris connaissance.
The Sub-Lessee shall take all necessary steps to ensure the protection of the marine and terrestrial environment in accordance with applicable laws and regulations, and shall in particular comply with the Project Environmental Management Plan and the Port Sector Environmental Management Plan, as well as with reasonable and duly justified instructions given by the CH Nominee in this regard.	Le Permissionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'environnement marin et terrestre conformément aux lois et réglementations applicables, et se conformera en particulier au Plan de gestion environnementale du Projet et au Plan de gestion environnementale du secteur portuaire, ainsi qu'aux instructions raisonnables et dûment justifiées données par le Représentant du CR à cet égard.
CHAPTER VI: MISCELLANEOUS PROVISIONS **ARTICLE 28 - INSURANCE**	**CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES** **ARTICLE 28 – ASSURANCE**
28.1 The Sub-Lessee shall insure itself against the consequences of liability and shall comply with all applicable laws and regulations relating to compulsory insurance.	**28.1** Le Permissionnaire devra s'assurer contre les conséquences de sa responsabilité et se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'assurance obligatoire.
The Sub-Lessee shall (and the Sub-Lessee shall procure that each subcontractor shall) at its sole cost and expense, to the extent available at reasonable commercial cost and on reasonable commercial terms in the African insurance market (Acceptable Terms), obtain and maintain insurances set out in Appendix 7 (Insurance Requirement) of the RESA in full force and effect in accordance with the requirements of:	Le Permissionnaire devra s'assurer à ses seuls frais et dépenses, dans la mesure où une assurance est disponible à un coût commercial raisonnable et à des conditions commerciales raisonnables sur le marché africain de l'assurance (à des Conditions acceptables) et il devra s'assurer que chaque sous-traitant obtienne et maintienne en vigueur les assurances indiquées à l'Appendice 7 de RESA (Exigences en matière d'assurance) conformément aux exigences :
• applicable Law;	• du Droit applicable ;
• Appendix 7 (Insurance Requirement);	• de l'Annexe 7 (Exigences en matière d'assurance) ;
• Good Utility Practice; and	• les Bonnes Pratiques des fournisseurs d'énergie ; et
• the Financing Agreements (if applicable).	• les Accords de financement (le cas échéant).
The Sub-Lessee warrants to the Concession Holder that it shall at all relevant times observe all of the conditions of its insurance policies and all of the insurance provisions contained in this Sub-Lease.	Le Permissionnaire garantit au Concessionnaire qu'il respectera à tout moment toutes les conditions de ses polices d'assurance et toutes les dispositions relatives aux assurances contenues dans la présente Convention de Permission.
The Sub-Lessee shall furnish to the Concession Holder copies of insurance policies effecting the insurance required to be taken out and maintained by that party and/or the contractors and each party may request the other party from time to time to provide proof that all relevant premiums	Le Permissionnaire fournira au Concessionnaire des copies des polices d'assurance qu'il doit contracter et maintenir pour cette partie et/ou les sous-traitants et chaque partie pourra demander à l'autre partie de fournir la preuve que toutes les primes pertinentes ont bien été payées et que la ou les polices pertinentes sont toujours en vigueur.

have been paid and that the relevant policy or policies remain in existence.	
ARTICLE 29 - NO RECOURSE BY THE SUB-LESSEE AGAINST THE LICENSING AUTHORITY	**ARTICLE 29 - AUCUN RECOURS DU PERMISSIONNAIRE CONTRE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE**
The Sub-Lessee shall have no recourse against the Licensing Authority in connection with the operation and expiry of the Sub-Lease, except in the event of termination for reasons of public interest.	Le Permissionnaire n'aura aucun recours contre l'Autorité Concédante en ce qui concerne l'exploitation et l'expiration de la Convention de Permission, sauf en cas de résiliation pour des raisons d'intérêt public.
ARTICLE 30 - APPLICABLE LAW AND JURISDICTION IN CASE OF DISPUTE	**ARTICLE 30 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION PERTINENTE EN CAS DE LITIGE**
This Sub-Lease is governed by Malagasy law.	La présente Convention de Permission est régi par le Droit malgache.
If the Malagasy laws are silent, the arbitral tribunal referred to below shall refer in priority to Malagasy case law or, failing that, to the laws of England and Wales generally applicable in this area, particularly in administrative law, or failing that, to the general principles of law, internationally recognised practices and case law applicable in this area.	Si aucune disposition n'est prévue dans le Droit malgache, le tribunal arbitral visé ci-après se référera en priorité à la jurisprudence malgache ou, à défaut, au Droit anglais ou du Pays de Galles généralement applicables en la matière, notamment en droit administratif, ou à défaut, aux principes généraux du droit, aux pratiques internationalement reconnues et à la jurisprudence applicable en la matière.
In the event of any dispute, controversy or claim between the parties, arising out of or in connection with this Sub-Lease, including any question regarding its existence, termination, validity or any breach thereof ("**Dispute**"), either party may notify the other party of the Dispute by way of a written notice, which shall identify the Dispute and contain sufficient information to enable the other party to understand the nature of the Dispute.	En cas de litige, de controverse ou de réclamation entre les parties, découlant ou en relation avec la présente Convention de Permission, y compris toute question concernant son existence, sa résiliation, sa validité ou toute violation de la Convention de Permission (ci-après le « **Litige** »), chaque partie pourra notifier ce Litige à l'autre partie au moyen d'un avis écrit, qui devra identifier le Litige et contenir suffisamment d'informations pour permettre à l'autre partie de comprendre la nature du Litige.
Within 10 Business Days of the date of such notice of Dispute, the parties shall attempt to resolve such Dispute in good faith through negotiation between the representatives of each party, and these representatives shall have the necessary authority to make binding decisions.	Dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l'avis de Litige, les parties tenteront de résoudre ce différend de bonne foi par le biais de la négociation entre les représentants de chaque partie. Représentants qui auront l'autorité nécessaire pour prendre des décisions contraignantes.
If such individuals are unable to reach an agreement within such period, or over a longer period, if the parties have so agreed, the Dispute may be referred to and shall be finally settled by arbitration.	Si ces personnes ne parviennent pas à se mettre d'accord dans ce délai, ou dans un délai plus long, et si les parties sont d'accord sur ce point, le Litige pourra être soumis et sera définitivement réglé par un arbitrage.
Either party may refer the dispute to arbitration pursuant to the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.	L'une ou l'autre des parties pourra soumettre le Litige à un arbitrage conformément au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
Unless otherwise agreed by the parties, the number of arbitrators shall be one, the seat of the arbitration is London, England, the language of arbitration is English and the arbitral tribunal shall have full authority to finally settle the matters in dispute, including any questions of costs.	Sauf accord contraire des parties, le nombre d'arbitres sera d'un, le siège de l'arbitrage sera Londres, en Angleterre, la langue de l'arbitrage sera l'anglais et le tribunal arbitral aura pleine autorité pour régler définitivement les questions litigieuses, y compris toute question de coûts.
Notwithstanding anything to the contrary in this Sub-Lease, the parties acknowledge and agree that where a Dispute raises issues of law or fact which are substantially the same as or connected with issues of law or fact between the Sub-	Nonobstant toute disposition contraire dans la présente Convention de Permission, les parties reconnaissent et conviennent que lorsqu'un litige soulève des questions de Droit ou de fait qui sont substantiellement identiques ou

Lessee and QMM under the RESA (whether such issues are or are not currently raised in any Dispute or are the subject of a formal dispute between the Sub-Lessee and QMM under the RESA), the Party seeking to commence arbitration proceedings in respect of such Dispute may serve a written request for arbitration on all the parties, including QMM.	liées à des questions de droit ou de fait entre le Permissionnaire et QMM en vertu du RESA (que ces questions soient ou non actuellement soulevées dans un Litige ou qu'elles fassent l'objet d'un litige formel entre le Permissionnaire et QMM en vertu du RESA), la partie qui cherche à entamer une procédure d'arbitrage à l'égard de ce litige sera en mesure de signifier une demande écrite d'arbitrage à toutes les parties, y compris QMM.
Upon the request of any party to any arbitration which has commenced in respect of a Dispute pursuant to this Article, the arbitral tribunal shall join QMM to the arbitration commenced in respect of such Dispute.	À la demande d'une partie pour un arbitrage qui a été entamé à l'égard d'un Litige conformément au présent Article, le tribunal arbitral devra joindre QMM à l'arbitrage entamé à l'égard de ce Litige.
The parties to this Sub-Lease hereby consent to being joined to arbitration proceedings commenced in relation to a Dispute in respect of the RESA, at the request of any party to that RESA Dispute.	Les parties de la présente Convention de Permission consentent par la présente à être jointes à une procédure d'arbitrage entamée dans le cadre d'un Litige relatif au RESA, à la demande de toute partie concernée par ce Litige relatif au RESA.
ARTICLE 31 - CONFIDENTIALITY	**ARTICLE 31 – CONFIDENTIALITÉ**
The Parties will not disclose to any third party (excluding as permitted pursuant to this Article 31):	Les Parties ne divulgueront à aucun tiers (à l'exception de ce qui est autorisé en vertu du présent Article 31) :
• the details of this Sub-Lease and the information handed over to the other Party during the course of negotiations, as well as the details of the transactions contemplated in this Sub-Lease; and	• les détails de la présente Convention de Permission et les informations remises à l'autre partie au cours des négociations, ainsi que les détails des transactions envisagées dans la présente Convention de Permission ;
• all information relating to the business or the operations and affairs of the Parties,	• toutes les informations relatives à l'activité, aux opérations ou aux affaires passées entre les Parties,
(together "**Confidential Information**"), without the prior written consent of the other Party, provided that each Party may disclose such Confidential Information:	(Ensemble, les « **Informations confidentielles** »), sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, étant entendu que chaque partie pourra divulguer lesdites Informations confidentielles :
• to its employees, officers, representatives, advisers, agents or subcontractors who:	• à ses employés, dirigeants, représentants, conseillers, agents ou sous-traitants qui :
– need to know such Confidential Information for the purposes of carrying out such Party's obligations under this Sub-Lease;	– ont besoin de connaître ces Informations confidentielles afin de remplir leurs obligations en vertu de la présente Convention de Permission;
– are aware that the Confidential Information should be kept confidential;	– sont conscients que les Informations confidentielles doivent rester confidentielles ;
– are aware of the disclosing Party's undertaking in relation to such information in terms of this Sub-Lease; and	– ont connaissance de l'engagement de la Partie divulgatrice concernant ces informations en vertu de la présente Convention de Permission ;
– have been directed by the disclosing Party to keep the Confidential Information confidential and have undertaken to keep the Confidential Information confidential; and	– ont reçu l'ordre de la Partie divulgatrice de ne pas divulguer les Informations confidentielles et se sont engagés à préserver une telle confidentialité ; et
• to Lenders or prospective lenders of the Project.	• aux Prêteurs ou aux Prêteurs potentiels du Projet.

Each Party shall ensure that its employees, officers, representatives, advisers, agents or subcontractors to whom it discloses such information comply with this Article.	Chaque partie veillera à ce que les employés, dirigeants, représentants, conseillers, agents ou sous-traitants à qui elle divulgue ces informations se conforment au présent Article.
The obligations of non-disclosure under this Sub-Lease do not extend to information that:	Les obligations de non-divulgation en vertu de la présente Convention de Permission ne s'étendent pas aux informations qui :
• is disclosed to a receiving Party in terms of this Sub-Lease but at the time of such disclosure, such information is in the lawful possession or control of that Party and not subject to an obligation of confidentiality;	• seraient divulguées à une Partie réceptrice en vertu de la présente Convention de Permission alors que, au moment de cette divulgation, lesdites informations sont en possession ou sous le contrôle légal de cette Partie et ne seraient donc pas soumise à une obligation de confidentialité ;
• is or becomes public knowledge, otherwise than pursuant to a breach of this Sub-Lease by the Party who disclosed such Confidential Information; and	• seraient ou deviendraient de notoriété publique, autrement qu'à la suite d'une violation de la présente Convention de Permission par la partie qui a divulgué ces Informations confidentielles ; ou
• is required by the provisions of any law, or regulation, or during any proceedings, the Party required to make the disclosure has taken all reasonable steps to oppose or prevent the disclosure and has consulted with the other Party prior to making such disclosure.	• seraient exigées par les dispositions d'une loi, d'une réglementation ou dans le cadre d'une procédure légale, et si la Partie tenue de divulguer les informations a pris toutes les mesures raisonnables pour s'opposer ou empêcher ladite divulgation et a consulté l'autre partie avant procéder à une telle divulgation.
ARTICLE 32 - ENTIRE AGREEMENT	**ARTICLE 32 - L'INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION**
The contents of this Sub-Lease consist of this Sub-Lease and its Appendices and any documents referred herein and identified as being incorporated into the terms of this Sub-Lease constitute the entire and exclusive agreement between the parties with respect to the subject matter hereof.	Le contenu de la Convention de Permission, à savoir la présente Convention de Permission et ses Annexes, ainsi que tout document auquel il est fait référence et qui est identifié comme étant incorporé aux termes de la présente Convention de Permission, constituent l'Accord complet et exclusif entre les parties en ce qui concerne l'objet des présentes.
They replace and supersede all prior or contemporaneous negotiations or agreements, whether oral or written, all drafts, undertakings, representations, warranties and agreements of any kind, whether written or oral, relating thereto.	Ces documents remplacent et annulent toute négociation ou tout accord antérieur ou contemporain, oral ou écrit, tout projet, engagement, déclaration, garantie et accord de toute nature, écrit ou oral, y afférent.
ARTICLE 33 - AMENDMENTS AND ENDORSEMENTS	**ARTICLE 33 - AMENDEMENTS ET AVENANTS**
Any amendment to the terms of this Sub-Lease and its appendices shall be made by an amendment duly accepted and signed by the Parties to this Sub-Lease.	Toute modification des termes de la présente Convention de Permission et de ses annexes devra faire l'objet d'un avenant dûment accepté et signé par les Parties de la Convention de Permission.
Any amendment agreed to in accordance with the preceding point is an integral part of this Sub-Lease.	Tout amendement convenu conformément au point précédent fera partie intégrante de la présente Convention de Permission.
It may result in changes in instruction, requirements and/or scheduling.	Il pourra entraîner des changements dans l'enseignement, les exigences et/ou le calendrier.
The Parties shall take the necessary steps to identify the impacts of these changes.	Les parties devront prendre les mesures nécessaires afin d'identifier les impacts de ces modifications.

ARTICLE 34 - NOTIFICATIONS	ARTICLE 34 – NOTIFICATIONS
For any notice or other communication hereunder, the dates of delivery of such notice shall be calculated as follows:	Pour toute notification ou autre communication en vertu des présentes, les dates de remise de ladite notification seront calculées comme suit :
• in case of hand delivery to the recipient, on the day of delivery; or	• en cas de remise en main propre au destinataire : le jour de la remise ; ou
• in the case of email, on the day of sending.	• en cas de remise via courrier électronique : le jour de l'envoi.
If it is sent on a non-business day, it shall correspond to the next Business Day.	Si elle est envoyée un jour non ouvrable, la remise correspondra au jour ouvrable suivant.
To the Sub-Lessee: Name : Matthew Tilleard and Sebastian Deschler - CrossBoundary Energy Madagascar S.A Addresses : c/o Axis Fiduciary Ltd, 2nd Floor, The AXIS, 26 Bank Street, Cybercity Ebene, Mauritius 72201 E-mail: matt.tilleard@crossboundary.com and legal@crossboundary.com For the attention of: The MANAGING DIRECTOR AND THE GENERAL COUNSEL	**Au Permissionnaire :** Nom : Matthew Tilleard et Sebastian Deschler - CrossBoundary Energy Madagascar S.A Addresses : c/o Axis Fiduciary Ltd, 2nd Floor, The AXIS, 26 Bank Street, Cybercity Ebene, Mauritius 72201 E-mail : matt.tilleard@crossboundary.com et legal@crossboundary.com À l'attention de : Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE CONSEILLER GÉNÉRAL
To the Concession Holder: Name : PORT D'EHOALA SA Addresses : Immeuble Ivandry Business Center Lot no. 35, 5th floor Antananarivo 101 Madagascar E-mail: Andriantsoa.Rabiaza@riotinto.com For the attention of: Andriantsoa RABIAZA The MANAGING DIRECTOR	**Au Concessionnaire :** Nom : PORT D'EHOALA SA Adresses : Immeuble Assist Ivandry Lot no. 35, 5th floor Antananarivo 101 Madagascar E-mail : Andriantsoa.Rabiaza@riotinto.com À l'attention de : Andriantsoa RABIAZA Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
ARTICLE 35 - EFFECTIVE DATE, VALIDITY AND VERSIONS	**ARTICLE 35 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR, VALIDITÉ ET VERSIONS**
This Sub-Lease shall automatically be effective when the RESA has come into effect and such date shall be the Effective Date.	La présente Convention de Permission prend automatiquement effet lorsque le RESA entre en vigueur, cette date étant la Date d'entrée en vigueur.
This validity of this Sub-Lease shall be subject to the once-off approval of the Licensing Authority.	La validité de la présente Convention de Permission est soumise à l'approbation unique de l'Autorité Concédante de délivrance des licences.
ARTICLE 36 - PRINTING, POSTAGE AND REGISTRATION FEES	**ARTICLE 36 - FRAIS D'IMPRESSION, DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT**
The cost of printing, stamping and registration to which this Sub-Lease may give rise shall be borne by the Sub-Lessee.	Les frais d'impression, de timbre et d'enregistrement auxquels la présente Convention de Permission peut donner lieu sont à la charge du Permissionnaire.
Each party to this Sub-Lease shall bear their own legal fees.	Chaque partie à la présente Convention de Permission devra assumer ses propres frais juridiques.
{Signature Page Follows}	{la page suivante est la page de signature}

At Fort-Dauphin, on 29/10/2021	A Fort-Dauphin, le 29/10/2021
For and on behalf of the **SUB-LESSEE, CROSSBOUNDARY ENERGY MADAGASCAR S.A**	Pour et au nom du **PERMISSIONNAIRE, CROSSBOUNDARY ENERGY MADAGASCAR S.A**
Name: Matthew Tilleard **(who warrants his authority)**	**Nom :** Matthew Tilleard **(qui garantit son autorité)**
PORT D'EHOALA	PORT D'EHOALA
For and on behalf of the **CONCESSION HOLDER, PORT D'EHOALA SA**	Pour et au nom du **CONCESSIONNAIRE, PORT D'EHOALA SA**
Name: Andriantosa Rabiaza **(who warrants his authority)**	**Nom :** Andriantosa Rabiaza **(qui garantit son autorité)**
Le Directeur Général RANDRIANANTENAINA Jean Edmond	Le Directeur Général RANDRIANANTENAINA Jean Edmond
Visa of the Licensing Authority	**Visa de L'AUTORITE CONCEDANTE**

APPENDIX 1: DEFINING THE SUB-LEASED AREA	ANNEXE 1 : DÉFINISSANT LA ZONE MISE A DISPOSITION DU PERMISSIONNAIRE
This Appendix identifies; (a) the Solar Area; and (b) the Wind Area.	Cette annexe identifie : (a) la Zone solaire ; et (b) la Zone éolienne.
During the Term, the 'Sub-Leased Area' (and any obligations that refer to the Sub-Leased Area, including in relation to payment of fees) shall be either:	Pendant toute la durée de la Convention de Permission, la « Zone de Permission » (et toutes les obligations qui s'y rapportent, comme le paiement des frais) sera soit :
• only the Solar Area; or	• uniquement la Zone solaire ; ou
• the combined Solar Area and Wind Area,	• la Zone solaire et la Zone éolienne combinées,
depending on which areas are being utilized by the Sub-Lessee to carry out the Activities.	en fonction des zones exploitées par le Permissionnaire pour mener à bien ses activités.
The obligation to pay fees for such Sub-Leased Area shall arise as soon as the Sub-Lessee commences utilizing such area(s).	L'obligation de payer des frais pour cette Zone de Permission prend effet dès que le Permissionnaire commence à l'utiliser.

Facility	Reference point	Longitude	Latitude
Solar Area / Zone Solaire			
Solar PV	A	46°56'59.53"E	25° 3'5.98"S
	B	46°56'49.00"E	25° 3'14.58"S
	C	46°56'49.13"E	25° 3'22.86"S
	D	46°56'59.67"E	25° 3'14.12"S
	E	46°56'59.68"E	25° 3'11.24"S
	F	46°57'15.34"E	25° 3'13.11"
	G	46°57'15.68"E	25° 3'11.85"S
	H	46°56'59.63"E	25° 3'9.95"S
Wind Area / Zone éolienne			
WTG01	A	46°57'3.76"E	25° 3'20.49"S
	B	46°57'0.22"E	25° 3'20.01"S
	C	46°56'59.83"E	25° 3'22.24"S
	D	46°57'3.42"E	25° 3'22.75"S
	E	46°57'3.51"E	25° 3'22.11"S
	F	46°57'13.33"E	25° 3'23.19"S
	G	46°57'13.36"E	25° 3'22.85"S
	H	46°57'3.57"E	25° 3'21.77"S
WTG02	A	46°57'9.46"E	25° 3'36.27"S
	B	46°57'6.44"E	25° 3'38.02"S
	C	46°57'7.81"E	25° 3'39.94"S
	D	46°57'10.80"E	25° 3'38.22"S
	E	46°57'10.45"E	25° 3'37.69"S
	F	46°57'14.80"E	25° 3'36.05"S
	G	46°57'14.12"E	25° 3'34.97"S
	H	46°57'10.28"E	25° 3'37.48"S
WTG03	A	46°57'14.77"E	25° 3'50.64"S
	B	46°57'12.12"E	25° 3'52.85"S
	C	46°57'13.78"E	25° 3'54.53"S
	D	46°57'16.48"E	25° 3'52.38"S
	E	46°57'16.01"E	25° 3'51.87"S
	F	46°57'22.28"E	25° 3'46.56"S
	G	46°57'21.45"E	25° 3'45.55"S
	H	46°57'15.77"E	25° 3'51.58"S
WTG04 (if applicable)	A	46°57'7.63"E	25° 3'27.38"S
	B	46°57'4.74"E	25° 3'29.21"S
	C	46°57'6.16"E	25° 3'31.09"S
	D	46°57'9.13"E	25° 3'29.25"S
	E	46°57'8.73"E	25° 3'28.75"S
	F	46°57'12.28"E	25° 3'27.88"S
	G	46°57'12.54"E	25° 3'26.11"S
	H	46°57'8.52"E	25° 3'28.48"S

APPENDIX 2: EXISTING STRUCTURES	**ANNEXE 2 : STRUCTURES EXISTANTES**
NOT APPLICABLE	N'EST PAS APPLICABLE

APPENDIX 3: TEMPORARY WORKS	**ANNEXE 3 : TRAVAUX TEMPORAIRES**
(TO BE CONFIRMED)	(À CONFIRMER)

APPENDIX 4: THE ACTIVITIES	ANNEXE 4 : LES ACTIVITÉS
1. Designing, financing, construction, testing, commissioning, operation and maintainence of the Solar PV Facility, BESS Facility and/or the Wind Facility (the "Facility") in accordance with the requirements of the RESA and the Functional Specifications of the Project and the Interconnection Facilities;	1. Toute conception, tout financement, toute construction, phase d'essais, mise en service, exploitation ou maintenance de l'Installation solaire PV, de l'Installation BESS et/ou de l'Installation éolienne (l'« Installation ») conformément aux exigences du RESA et aux spécifications fonctionnelles du Projet et des Installations d'interconnexion ;
2. Design and construction of the Intercconection Facilities required in connection to the Facility in accordance with the requirements of the RESA and the Functional Specifications of the Project and the Interconnection Facilities;	2. Toute conception et construction des Installations d'interconnexion nécessaires au raccordement de l'installation conformément aux exigences du RESA et aux spécifications fonctionnelles du projet et des Installations d'interconnexion ;
3. Procuring, supplying, installing, owning, operating and maintaining the relevant Metering Systems in accordance with the RESA;	3. Procurer, fournir, installer, posséder, exploiter et entretenir les systèmes de comptage pertinents conformément au RESA ;
4. Any reporting requirements associated with the Facility and the RESA;	4. Toute exigence de rapport associée à l'installation et au RESA ;
5. Maintaining the security of the Project Site;	5. Le maintien de la sécurité du Site du Projet ;
6. Delivery of generated power to the Buyer for a fixed tarrif set by the RESA;	6. Livraison de l'énergie produite à l'acheteur pour un tarif fixe défini par le RESA ;
7. Use of generated power for the operation and maintenance of the Facility;	7. Utilisation de l'énergie produite pour l'exploitation et la maintenance de l'installation ;
8. Preparation, negotiation and execution of all project documents required for the construction and operation of the Facility;	8. Préparation, négociation et exécution de tous les documents du Projet nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'installation ;
9. Procuring and maintaining all authorisations and compliance with all applicable laws required for the proper development, construction, operation and decommissioning of the Facility;	9. Obtenir et maintenir toutes les autorisations et le respect de toutes les lois applicables requises pour le développement, la construction, l'exploitation et le démantèlement appropriés de l'Installation ;
10. Transfer of the Project to Port d'Ehoala SA or another nominee of QMM; or decommissioning of the Facility and rehabilitation of the Project Site;	10. Transfert du projet au Port d'Ehoala SA ou à une autre personne désignée par QMM ; ou mise hors service de l'installation et réhabilitation du Site du projet ;
11. Any other activites, services or entitlements reasonably to be inferred by such activities as further set out in the RESA; and	11. Toute autre activité, tout autre service ou tout autre droit que l'on peut raisonnablement déduire de ces activités, tel que précisé dans le RESA ; et
12. Any variation or adjustment to the works or services required under the RESA as may be agreed from time to time pursuant to its terms.	12. Toute modification ou tout ajustement des travaux ou des services requis dans le cadre du RESA, comme cela peut être convenu de temps à autre conformément à ses conditions.